

# EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA FISCAL

*Ifigenia M. de Navarrete \**

(México)

## I. INTRODUCCIÓN

El impuesto sobre ganancias de capital es uno de los temas más discutidos dentro de la teoría fiscal del impuesto sobre la renta. Se discute, en primer lugar, si las ganancias de capital deben o no considerarse como parte del ingreso gravable. Aun en el caso de llegar a una conclusión afirmativa (como sucede en muchos países) la discusión no podría darse por terminada debido a que las ganancias de capital presentan características y modalidades especiales que les dan una naturaleza diferente a la de un ingreso ordinario. Se presenta entonces un segundo problema: si se acepta que las ganancias de capital deben gravarse ¿se justifica darles un trato fiscal diferente al de los ingresos ordinarios?

El concepto monolítico de ingreso gravable acumula *todas* las percepciones recibidas por una persona y las somete a *una* tasa progresiva y uniforme. Es decir, se gravan de la misma manera y con la misma tarifa ingresos procedentes del trabajo, del trabajo y capital (utilidades), del rendimiento de capital (intereses, dividendos, rentas, etc.) sin establecer distinción respecto al origen o fuente de estos ingresos. Lo que se somete a la tarifa progresiva es la capacidad económica total de una persona y para determinarla ciertamente no influye el origen de sus recursos, puesto que un peso ganado tiene el mismo poder adquisitivo independientemente de su procedencia. Con todo puede hacerse una excepción: algunos países admiten que los ingresos provenientes del trabajo están en desventaja respecto a los ingresos que tienen su origen en la propiedad redituable, porque ésta otorga a su dueño una capacidad económica adicional. En este caso, a los ingresos provenientes del trabajo que no pasen de cierto límite, se les proporciona un alivio fiscal especial.

En México no existe el concepto monolítico de ingreso gravable. El impuesto sobre la renta se compone de nueve cédulas y cada fuente de ingreso determinada por la ley se grava en forma separada de acuerdo con las reglas, modalidades y tarifas propias de cada una. Existen más de una docena de tarifas diferentes (incluso hay cédulas que tienen más de una), de manera que grupos de *causantes con una misma capacidad económica* pueden soportar *cargas fiscales distintas* de acuerdo con el origen de sus ingresos y con las reglas y modalidades correspondientes. Por tanto, den-

\* Profesora de Finanzas Públicas de la Escuela Nacional de Economía, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de México.

tro de este panorama que viola los principios más elementales de la justicia tributaria, un trato diferente para las ganancias de capital no tiene la importancia conceptual que asume en otros países. Sin embargo, es alentador observar que el impuesto sobre la renta ha ido evolucionando y existe la esperanza de que las autoridades hacendarias continúen corrigiendo las graves deficiencias de la estructura fiscal que han heredado. Por una parte, parece tenderse a que las empresas acumulen todos los ingresos recibidos, independientemente de su origen, para gravarlos con la tarifa general que afecta a las utilidades (Cédulas I, II o III). Y por otra, la reciente reforma fiscal grava por primera vez, en forma específica, ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles urbanos y valores mobiliarios, ingresos que anteriormente quedaban exentos. Así pues, estas razones ameritan discutir el problema fiscal de las ganancias de capital.

Se inicia el presente trabajo con algunas consideraciones sobre el concepto de ingreso gravable. A continuación se discute la naturaleza fiscal de las ganancias de capital, seguida de una exposición sobre régimen fiscal que tienen en México y, por último, se hacen algunas consideraciones respecto a los efectos económicos del impuesto.

## II. EL CONCEPTO DE INGRESO GRAVABLE Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE UNA PERSONA

El ingreso, en economía, se concibe como un flujo o corriente de beneficios medido en un periodo de tiempo, en contraste con el concepto estático de capital o riqueza que es considerado como un *stock* o existencia de bienes reproducibles y no reproducibles en un momento determinado. Para ilustrar la diferencia puede emplearse un ejemplo clásico: el del árbol y el fruto, representando aquél al capital y éste al ingreso.

El concepto de ingreso gravable derivado del económico puede definirse de la siguiente forma: "Renta es como la palabra misma dice, un ingreso normalmente susceptible de renovarse porque tiene como fuente un fondo duradero destinado a reproducirlo; este fondo consiste en el capital o el trabajo humano. Por tanto, la renta no puede originarse en circunstancias fortuitas o puramente ocasionales."<sup>1</sup> Es decir, que el ingreso está determinado por tres factores: fuente, tiempo y recurrencia. De acuerdo con semejante definición, los ingresos que se derivan esporádicamente, tales como loterías, donaciones, herencias, ganancias de capital, etc., no son rentas, porque ni tienen como fuente un fondo destinado a reproducirlas, ni son recurrentes, ni se obtienen en un periodo de tiempo preestablecido. Este concepto dinámico de renta surgió de la teoría de la produc-

<sup>1</sup> Véase Ignacio Navarro G., "El concepto de renta gravable", *Investigación Económica*, vol. XVI, Nº 2 (México, 1956), p. 7, donde se cita la anterior definición que pertenece a Lucien Bocquet, *L'impôt sur le Revenu* (París), p. 379.

ción y la distribución y es el utilizado para fines de contabilidad nacional y mercantil. Los ingresos de carácter esporádico y especialmente las ganancias de capital, se consideran simples transferencias entre particulares o entre sectores de la economía, puesto que no dan origen a un nuevo ingreso ni ocurre un aumento neto en el capital de la nación.<sup>2</sup> Mas lo que es cierto para la comunidad no lo es para el individuo. Una persona puede registrar acrecentamientos en su poder económico, aun cuando éste sea a costa de los demás. En 1896, el alemán Georg Schanz y posteriormente los fiscalistas norteamericanos Henry C. Simmons de la Universidad de Chicago y Robert M. Haig de la Universidad de Columbia, encontraron demasiado estrecho el concepto económico de renta para fines fiscales ya que no refleja con exactitud la capacidad económica de una persona.<sup>3</sup> A este respecto Georg Schanz expresa: "Renta es el aumento neto de la riqueza individual en un periodo específico de tiempo." En opinión de Haig "la renta es el valor monetario del aumento neto del poder económico de una persona entre dos puntos de tiempo".<sup>4</sup> Para Simmons la renta es "el resultado que se obtiene agregando el consumo efectuado durante el periodo, a la riqueza individual al final de éste y sustrayendo la riqueza al principio del mismo".<sup>5</sup>

Todas estas definiciones desechan los factores de fuente y recurrencia para caracterizar al ingreso, pero conservan el de tiempo por considerársele esencial para poder medir la renta. Este concepto más amplio de renta sirve de base para definir el ingreso gravable únicamente en función del aumento de la capacidad económica de un individuo, independientemente del fondo que lo origina y del carácter esporádico o permanente de sus ingresos.

En la práctica resulta casi imposible determinar la riqueza de un sujeto al comienzo y final de cada periodo, razón por la cual el concepto de renta tiene que conformarse con abarcar todos aquellos ingresos que aumentan el poder económico de una persona y que son susceptibles de cuantificarse en dinero.<sup>6</sup>

La capacidad económica de una persona se determina no sólo teniendo en cuenta su ingreso ordinario ganado, sino su riqueza o patrimonio total más los ingresos de tipo accidental o fortuito (loterías, donaciones, herencias, ganancias de capital) que obtenga durante un periodo y cuya recurrencia no puede predecirse.

<sup>2</sup> Por ejemplo, la nacionalización de una empresa únicamente implica un traspaso de bienes del sector privado al público, que no significa una nueva adición al capital existente como ocurre con una inversión física.

<sup>3</sup> Georg Schanz, *Der Einkommenbegriff und die Einkommensteuergesetze*, Finanz Archiv, vol. XIII (1896), p. 23, citado por Ignacio Navarro G., op. cit.

<sup>4</sup> Robert M. Haig, "The Concept of Income-Economic and Legal Aspects", en *Readings in the Economics of Taxation* (Homewood, Ill., 1959), p. 59.

<sup>5</sup> Henry C. Simmons, *Personal Income Taxation* (Chicago, 1938), p. 50.

<sup>6</sup> Los ingresos en especie presentan una gran dificultad de valuación y generalmente se excluyen del concepto de renta gravable, tal es el caso de rentas imputadas a casas habitadas por sus dueños, autoconsumo agrícola, el placer derivado de posesiones valiosas como obras de arte, etcétera.

Un sistema eficaz y equitativo de tributación, que realmente refleje la capacidad económica de una persona, debe gravar en forma personal y progresiva estas tres formas de capacidad económica: ingresos ordinarios, riqueza e ingresos de carácter fortuito. Generalmente, las ganancias provenientes de juegos y loterías, las herencias y las donaciones están sujetas a impuestos especiales progresivos al margen del impuesto sobre la renta. El impuesto progresivo personal a la riqueza presenta enormes dificultades prácticas (aunque ya se ha implantado en algunos países como Suecia),<sup>7</sup> pero en cambio el concepto de renta debe incluir las ganancias de capital ya que ésta es la fuente de una gran cantidad de fortunas personales. Considerable número de personas aumentan sus fortunas privadas gracias a incrementos en el valor comercial de sus activos en bienes inmuebles, negocios u otras propiedades. Por tanto, cuando se excluyen las ganancias de capital del impuesto sobre la renta, se ocasionan las siguientes desventajas:

a) Ocurren graves injusticias en el trato fiscal de los causantes, muy especialmente en contra de aquellos cuya única fuente de ingresos es su trabajo y que, generalmente, son los que tienen bajos ingresos, ya que existe una marcada correlación entre nivel de ingresos y posesión de propiedades susceptibles de registrar ganancias de capital.

b) Se sacrifica inocuamente una fuente de ingresos fiscales que podría llegar a ser importante.

c) Se alienta la canalización de ahorros a inversiones altamente especulativas en lugar de orientarlos hacia inversiones más estables y de mayor productividad social.

En resumen, se define el ingreso como la cantidad máxima potencial que una persona puede consumir durante un periodo de tiempo sin empobrecerse.

El capital, como una cantidad de riqueza susceptible de utilizarse para obtener un ingreso.

Por su parte, las ganancias de capital se definen simplemente como los aumentos en el valor del capital real y financiero que ocurran en el transcurso del tiempo.

### III. LA NATURALEZA Y EL TRATO FISCAL A LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Los principales activos que registran aumentos de valor susceptibles de convertirse en mayor capacidad económica son los siguientes:

- a) Bienes inmuebles rústicos y urbanos;
- b) Negocios de personas físicas y sociedades de personas;
- c) Acciones y títulos de participación o de propiedad en sociedades

<sup>7</sup> En Suecia existe un impuesto progresivo anual sobre la riqueza que va del 0.5 % al 1.8 % del valor del capital.

- mercantiles de responsabilidad limitada, anónima, en comandita y cooperativas;
- d) Valores de rendimiento fijo y otros títulos;
  - e) Patentes, derechos de autor y derechos de explotación;
  - f) Concesiones públicas o privadas para explotaciones de propiedades y contratos;
  - g) Otro tipo de bienes duraderos como obras de arte, joyas, metales preciosos, etcétera.

En la práctica, es la legislación fiscal la que determina qué clase de activos pueden acumular ganancias de capital. Generalmente no sólo se incluyen los bienes inmuebles y las acciones, sino también ingresos derivados de otras operaciones de compra y venta como patentes, ingresos que han acumulado empleados pensionados (*lump sum payments*) u otros ingresos por terminación de contrato de trabajo, ciertas distribuciones por liquidación completa o parcial de sociedades de inversión y otros beneficios similares. Es decir, se considera que estos “derechos” tienen la misma naturaleza de un “activo de capital” cuya gestación se lleva a cabo en un largo periodo y que se les daría un trato injusto de aplicárseles la tarifa progresiva correspondiente a ingresos ordinarios obtenidos durante un solo ejercicio fiscal. Una patente o un invento constituyen para su autor un activo de capital, puesto que generalmente es el producto de varios años de esfuerzo, y su venta puede considerarse como una ganancia de capital por ser limitado el número de otros ingresos de este tipo que puede realizar durante su vida.<sup>8</sup> En realidad, se trata de dar un trato justo a ingresos obtenidos por venta de “activos” propiedad de los causantes y, además, de estimular ciertas actividades que lleven implícitos grandes riesgos y cuya transferencia o circulación son convenientes.

Generalmente la legislación fiscal también establece qué activos *no pueden* considerarse como “activos de capital” sujetos a ganancias de capital. Tal es el caso de: 1) inventarios o artículos para la venta que formen parte del negocio; 2) propiedades utilizadas en el negocio y sujetas a depreciación como maquinaria e inmuebles; 3) derechos de autor e ingresos de composiciones musicales, literarias y artísticas; 4) cuentas y notas adquiridas en el curso del negocio.

En este caso se trata de excluir del concepto de ganancias de capital a determinadas formas de ingresos mercantiles ordinarios; a compensaciones por servicios personales; a la especulación desmedida; y a otras medidas que se utilizan para disfrazar ingresos ordinarios como ganancias de capital. Es decir, se trata de aislar ingresos que sean “ordinarios” o “propios del negocio” y que, por tanto, deban sujetarse a la tarifa general pro-

<sup>8</sup> En los Estados Unidos la venta de patentes se considera una ganancia de capital, independientemente de que la realicen inventores, aficionados o profesionales, en un solo pago o en regalías.

gresiva del impuesto sobre la renta. Desde luego que algunos de estos ingresos pueden considerarse fiscalmente como ganancias de capital, si así lo amerita la conveniencia en un momento dado.<sup>9</sup>

Algunos de los principales factores que ocasionan un incremento en el valor de los activos de capital, son:

1º El crecimiento y la redistribución de la población, así como la expansión rápida de las ciudades, con el consiguiente incremento del valor de la propiedad raíz.

2º Los ahorros de las empresas y la reinversión de utilidades para ampliar el negocio, lo cual provoca apreciación en las acciones y los títulos de una empresa cuando éstos se cotizan en el mercado. Y aun cuando el valor que alcanzan los títulos en el mercado refleja el rendimiento esperado del negocio, más que su valor en libros, un alza de las cotizaciones tiende a reflejar los aumentos de capital financiados con recursos propios.<sup>10</sup>

3º La aparición de productos nuevos y las innovaciones que tengan éxito.

4º Los aumentos en la lucratividad de un negocio determinados por logro de la madurez de una empresa, ventajas sobre los rivales, acción monopólica, elevación de la productividad por mano de obra más eficiente o un mejor abastecimiento de materias primas, mayor aceptación del producto, baja de los costos, elevación de aranceles o aplicación de cuotas de importación, factores todos que pueden tener orígenes internos o externos a la empresa.

5º Variación de los niveles generales de la actividad económica o de los precios (guerras, auges, inflaciones).

6º Disminución de las tasas de interés que hacen que los valores en circulación aumenten de precio.

7º Causas fortuitas inusitadas o inesperadas, tales como movimientos especulativos, condiciones meteorológicas, factores políticos, etcétera.

En la práctica, importantes elementos dificultan gravar las ganancias de capital de la misma manera que un ingreso ordinario, pese a que aquéllas sean "ingreso gravable".

En primer lugar: sólo se pueden gravar las ganancias cuando se "realizan", es decir, cuando los "activos de capital" cambian de propiedad por venta, permuta, donación, herencia, traspaso de propiedad o de derechos, vencimiento de los valores negociables, disolución o liquidación de un negocio, consolidación y fusión de empresas y ciertas reorganizaciones. En

<sup>9</sup> En los Estados Unidos las propiedades sujetas a depreciación (incluyendo los inmuebles del negocio) pueden considerarse como "activos de capital" si se han poseído por más de seis meses y si registran una ganancia neta en las transferencias de este tipo de propiedades. En caso de resultar una pérdida neta se trata como pérdida ordinaria (Sección 1231 del Código de Impuestos Internos).

<sup>10</sup> En los Estados Unidos se nota en la práctica una débil correlación entre el valor en el mercado y el valor en libros; pero en cambio aparece una relación importante entre las utilidades no distribuidas y las ganancias de capital aun cuando se trata de una vinculación muy compleja. Véase U. S. Treasury Department, *Federal Income Tax Treatment of Capital Gains and Losses*, cap. II.

un momento dado, las ganancias de capital son la diferencia entre el costo de adquisición de un activo y su valor presente. Las dificultades para la autoridad fiscal surgen cuando se trata de gravar este tipo de ganancias debido a que si se pretendiera gravarlas conforme se van acumulando puede desequilibrarse la situación financiera de los causantes, ya que mientras no se realicen el incremento en su valor, no significa un ingreso. Esta desventaja no existe en el caso de que la ganancia se realice porque en este caso se monetiza, o es susceptible de valuarse, el aumento ocurrido en la capacidad económica y se hace posible el cobro del impuesto. Por tal razón no se grava una ganancia ni se reconoce una pérdida hasta que el activo se realice por venta o por lo que la ley considere como transferencia de capital.

En segundo lugar: ocurre con frecuencia que las ganancias de capital *no* representan un ingreso ganado sino que representan un ingreso fortuito. Por ejemplo, el aumento de precio de un terreno o una acción puede obedecer a causas completamente ajenas al esfuerzo del propietario. Sin embargo, en el caso de que exista una red de agentes, instituciones o información que facilitan la transferencia de propiedades, los cambios en el valor de los bienes dejan de ser inesperados. Los activos se adquieren esperando y calculando que su valor aumente y, por tanto, contienen elementos de ingreso ordinario (salarios, intereses, renta y especialmente utilidades) y son un estímulo para distribuir trabajo, capital y servicios de organización en proyectos que ofrecen ganancias inciertas. Además, con frecuencia estas ganancias se incluyen en los cálculos del inversionista como parte de la compensación total que espera recibir por sus servicios personales, por el uso de su capital, y por el riesgo que corre en relación con la inversión. En este caso, el carácter económico de las ganancias de capital difiere muy poco de otras formas de renta. Resultan igual que las utilidades al combinar en diferentes proporciones elementos esperados e inesperados. No obstante, cualquiera que sea el esfuerzo del propietario, estos elementos inducen a gravar las ganancias de capital realizadas dentro del impuesto sobre la renta como cualquier otro ingreso.

En tercer lugar: frecuentemente las ganancias de capital no son reales puesto que van acompañadas de un alza general en el nivel de precios y resultan, en mayor o menor parte, "ilusorias". Se llega a afirmar que en este caso no existe ganancia de capital y que, por lo tanto, no hay objeto fiscal. Pero en una inflación el mismo argumento podría aplicarse a cualquier otro ingreso. Un alza de precios que acompañe a una elevación en el valor de los activos no mejora la situación de los propietarios en términos absolutos, pero sí en términos relativos, tanto en relación a otros propietarios cuyos activos no han subido en la misma proporción como en relación a otros causantes cuyos ingresos no han aumentado. El dinero tiene un menor poder adquisitivo y esta situación afecta a todos los contri-

buyentes, aunque perjudique especialmente a aquellos que tienen ingresos fijos.

Los precios no varían de una manera uniforme, el cambio ocurre en grado diferente para diversas clases de bienes y aún hay muchos casos en que los precios descienden. Y si es cierto que se cometen injusticias con muchos causantes cuando los precios varían, ello se debe a las fluctuaciones y no a los impuestos. Todavía sería más injusto no gravar las ganancias de capital realizadas durante una inflación porque precisamente se benefician los propietarios en relación a los que no teniendo propiedades realizables viven sólo de su esfuerzo personal. Sin embargo, si en un determinado periodo el alza de precios fuera muy intensa a causa de una devaluación o por cualquier otro factor excepcional, deberían ajustarse las ganancias realizadas a fin de compensar el alza excesiva de los precios.

En cuarto lugar: debido a que las ganancias de capital con frecuencia se acumulan en un periodo que sobrepasa a un ejercicio fiscal y a que se gravan al realizarse, si se les aplica la tarifa progresiva pudiera resultar una carga fiscal exagerada, ya que la imposición de tasas progresivas sobre ganancias realizadas en un año (pero que han surgido en varios años) las sujeta a una carga fiscal más alta que si estas ganancias se hubieran prorrateado en los años en que fueron acumuladas. A este respecto, dice el profesor Nicholas Kaldor, sería absurdo que una persona que realiza una ganancia de 100 mil pesos una vez en su vida pague el mismo impuesto que otra que gana 100 mil pesos cada año. Mas sería igualmente absurdo que la primera no causara impuestos sobre la base de que no recibió un ingreso.<sup>11</sup>

En realidad, son las tarifas progresivas las responsables de que pueda incurrirse en un trato injusto a las ganancias de capital, ya que con tarifas proporcionales la carga fiscal sería constante, independientemente del monto de la ganancia y del ingreso. La solución más conveniente desde un punto de vista de equidad sería promediar las ganancias durante el tiempo en que surgieron.<sup>12</sup> Por ejemplo, una ganancia de 100 mil pesos que se acumuló en cinco años pagaría la tarifa progresiva que corresponde a 20 mil pesos, digamos un 10 %, aplicado sobre la ganancia total. En la práctica, es difícil semejante solución porque requiere llevar cuenta de cada causante en cada transacción y cuando hay un mercado activo de transferencias este procedimiento resulta imposible de llevar a cabo. Otra solución consiste en disminuir el impuesto a medida que aumenta el tiempo de posesión de los activos. En el caso de ganancias provenientes de bienes que se poseyeron durante un periodo menor a un año se les aplica el mismo im-

<sup>11</sup> Nicholas Kaldor, *An Expenditure Tax*, 3ª ed., Londres (1959), p. 35. Próxima edición del F.C.E.

<sup>12</sup> En justicia, el mismo procedimiento debería aplicarse a los ingresos ordinarios y promediarlos en toda la vida productiva del causante. Véase este argumento brillantemente expuesto en Kaldor, *ibid.*, pp. 37-41.



puesto que a un ingreso ordinario, a las que se conservaron dos años se les grava con una tarifa menor; a las que se tuvieron tres años, una todavía más pequeña y así sucesivamente. La tercera solución sería establecer una tarifa especial para ganancias originadas en posesiones a largo plazo con un tope máximo de progresividad que ya implícitamente considere todas las circunstancias atenuantes desde el punto de vista de la equidad y la conveniencia económica que rodean a este tipo de ingresos. En los Estados Unidos la tarifa máxima para ganancias de capital es del 25 % y en México del 20 %, como veremos en la parte siguiente.

En quinto lugar: existe el problema de cómo compensar las pérdidas de capital realizadas en las transferencias de activos. El impuesto sobre la renta trata de gravar el ingreso neto que es la suma de que dispone un causante en un año dado, conservando intacto su capital. Un impuesto sobre la renta, equitativo y eficaz, debe permitir deducciones por pérdidas en que incurra el causante y que obviamente reducen su ingreso neto. Si las compensaciones por este concepto son inadecuadas, parte del impuesto necesariamente incide sobre el capital. Además hay que contrarrestar la renuencia a emprender riesgos. De no compensar las pérdidas de capital, los inversionistas se mostrarían renuentes a emprender actividades nuevas y arriesgadas. Por otra parte, se trata de aumentar la liquidez de un causante y su habilidad para reinvertir después de sufrir pérdidas. Por todas estas razones resulta necesario deducir las pérdidas de las ganancias de capital que obtenga la misma persona en el mismo ejercicio, de manera que se graven las ganancias *netas* de cada periodo. Si no basta, las pérdidas netas pueden ser trasladadas al siguiente ejercicio fiscal y compensarlas mediante las futuras ganancias en un determinado número de años. A veces se permite que las pérdidas de capital se compensen hasta cierto límite, con un ingreso ordinario, porque hay causantes que sólo ocasionalmente realizan ventas de activos y que no podrían compensar una pérdida con una ganancia pasada o futura, independientemente del plazo que se les fije para la compensación.

En resumen, las ganancias de capital forman parte de la capacidad económica de una persona, pero sólo deben gravarse cuando se realizan. Este tipo de ingresos presenta características que ameritan un trato especial, debido fundamentalmente a la existencia de tarifas altamente progresivas que se aplican al ingreso ordinario. Claro que podría sostenerse que son las altas tasas progresivas del impuesto sobre la renta las que dan motivo a que ganancias acumuladas en un largo periodo tengan un trato especial, puesto que, con tarifas bajas y proporcionales, las ganancias de capital realizadas podrían considerarse perfectamente como cualquier otro ingreso y acumularse a la capacidad económica total de un causante, en un año determinado.

## IV. RÉGIMEN FISCAL A LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN MÉXICO

En México las ganancias de capital más importantes provienen del aumento en el valor de la propiedad inmueble. El crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades y la construcción de vías de comunicación y obras de irrigación en el campo han elevado en forma exagerada el valor de los terrenos. También debe mencionarse el aumento en el valor de las acciones y de los negocios a causa de reinversión de utilidades y expansión de la producción, del ingreso, de la ocupación y el alza general de los precios. México está en pleno proceso de industrialización y el mercado de capitales todavía tiene un desarrollo incipiente, de manera que el aumento en el valor de la propiedad urbana ha sido, hasta ahora, el origen más importante de las ganancias de capital. También debe tenerse en cuenta que la migración de la población campesina a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo, la apertura de calles, avenidas, parques y otras obras municipales, han contribuido a elevar en forma impresionante el valor de la propiedad inmueble. Muchos terrenos anteriormente abandonados y estériles como el Pedregal de San Ángel y terrenos colindantes con el Estado de México cuyo valor para el cultivo era nulo, o casi nulo, se cotizan hoy en día a precios muy elevados. Desde luego, que la apreciación de la propiedad urbana no es uniforme, a causa de que también hay predios que se aprecian lentamente (zonas marchitas) y otros que aún registran disminución en su valor, si bien estos casos son aislados y poco frecuentes. Pues bien, todos estos aumentos en la capacidad económica de los causantes han quedado tradicionalmente excluidos del impuesto sobre la renta.

En principio, la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye toda clase de ingresos puesto que, de acuerdo con el artículo 2º se considera ingreso gravable: "Toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, honorario y, en general, cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie, o en crédito, *que modifique el patrimonio del contribuyente*, ya se trate de ingresos declarados por éste o estimados por las autoridades fiscales."<sup>13</sup> En esta acepción tan amplia de ingreso gravable caben perfectamente las ganancias de capital. No obstante, en la práctica la Ley no grava más que aquellos conceptos de ingreso que específicamente se incluyen en alguna de las cédulas, de donde resulta que las ganancias de capital quedaban a veces incorporadas en alguna cédula y otras no quedaban incluidas en ninguna, de manera que, en términos generales, escapaban del pago del impuesto.

Por una parte la distinción, dentro de la Ley, entre actos de naturaleza mercantil y actos de naturaleza civil sujetaba a un trato diferente a las ganancias de capital: gravaba las mercantiles y excluía las civiles.

<sup>13</sup> Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Ley federal del Impuesto sobre la Renta*, Art. 2º

Hasta la fecha, las ganancias que realizan las empresas con sus propios activos deben agregarse a los ingresos ordinarios y gravarse como tales. Con anterioridad a la Reforma de 1962, tratándose de inmuebles que se hubieran poseído por más de cinco años, la empresa podría optar por declarar esta operación como acto ocasional de comercio y pagar la tarifa del 20 %, aplicable a la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del inmueble. En la práctica, es de suponer que los inmuebles que formaban parte de los activos de una empresa se limitaban a los necesarios para operar el negocio debido a que las ventas de propiedades mercantiles quedaban sujetas al pago del impuesto sobre la renta y no ocurría lo mismo con las ventas civiles. Además, porque también estaban exentas de este impuesto las rentas provenientes de inmuebles de propiedad particular. En 1948 comenzaron a gravarse las rentas de inmuebles destinados a fábricas, hoteles o salas de diversión, pero parece que ni siquiera en estos casos se pudo cobrar el impuesto.<sup>14</sup> El Lic. Flores Zavala relata que los particulares pidieron amparo alegando una injusticia: ¿por qué sólo se gravaban las rentas de inmuebles destinados a fábricas y no las dedicadas a otros fines, por ejemplo, departamentos de lujo? Y el problema todavía no lo resuelve la Suprema Corte. Ahora (con la Reforma de 1962) quedan gravadas todas las rentas mayores de mil pesos mensuales, pero otra vez se ha pedido amparo a causa de que el gravámen de los inmuebles destinados a fábricas, etc., es mayor que el de los inmuebles destinados a otros fines.<sup>15</sup>

En cambio, las ganancias que provenían de operaciones de carácter civil (por ejemplo, venta de un edificio por un particular) podían gravarse como acto ocasional de comercio (tarifa única del 20 %) si es que había existido intención de lucro en la compra del bien. La dificultad por parte de la autoridad fiscal para demostrar "intención de lucro" en la compra, impedía que se gravaran este tipo de ganancias. En 1959 se reformó la Ley estableciéndose que las ganancias procedentes de actos civiles (Art. 3º, fracción II) quedarían gravadas como ingresos del capital en Cédula VI (Art. 125, fracción XVIII). Bajo esta disposición, a principios de 1960 se trató de gravar las ventas de inmuebles, pero la inconformidad y protesta de los causantes motivaron que la aplicación del artículo 3º quedara en suspenso.

Además, tampoco se podía gravar las ganancias de capital realizadas en la transferencia de títulos-valores. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles estas transacciones son siempre actos mercantiles y, en consecuencia, quedan sujetas al impuesto sobre la renta como actos ocasionales de comercio, si las realizan particulares, o como ingresos de

<sup>14</sup> Véase Henry J. Gumpel y Hugo B. Margáin, *Taxation in Mexico* (Boston-Toronto, 1957), p. 207, n. 42, así como pp. 209-216.

<sup>15</sup> Ernesto Flores Zavala, "La Reforma Fiscal y la Justicia Social". Coloquio auspiciado por la Alianza de Mujeres de México (México, 1962), p. 36. En 1963 han quedado gravadas con un 0.75 % las rentas menores de mil pesos mensuales.

operación si las llevan a cabo negociaciones. Sin embargo, los títulos que registran variación en su valor y, por tanto, ganancia de capital, son los valores de renta variable que casi en su totalidad son emitidos por sociedades anónimas como acciones al portador. En este caso la identidad de los causantes no podía determinarse y en la práctica el control quedaba limitado a las transacciones con valores hechas por bancos, compañías de seguros y de fianzas.

Se ha de añadir también que las deficiencias administrativas en el control de los causantes daban lugar a que, en general, las autoridades fiscales ignoraran cuando se efectuaba la "realización" de un activo de capital y menos aún el monto de la ganancia. La venta de negocios, de participaciones en negocios, de acciones y valores que se comercian fuera de la Bolsa de Valores difícilmente se conocen y en el caso de que se llegaran a conocer sería difícil probar si hubo o no ganancia. Y aun suponiendo que las autoridades tuvieran noticia de las operaciones financieras, la ausencia de cotizaciones reales en el mercado de valores hace difícil que pueda probarse el precio de compra y el de venta y, en consecuencia, demostrar que hubo ganancia. Éste es un renglón poco controlable, incluso en países con un alto índice de eficiencia en la administración fiscal y en la conciencia del contribuyente.

*La Reforma de 1962* grava por primera vez en forma específica las ganancias que provengan "de enajenación de inmuebles urbanos y valores mobiliarios, cuando el ingreso es obtenido por personas físicas, sociedades civiles o asociaciones".<sup>16</sup>

Para evitar que el gravamen pudiera considerarse como retroactivo caso de ser aplicado a ganancias acumuladas con anterioridad a la fecha de vigencia de la nueva ley, generosamente se estableció que únicamente causarán el impuesto aquellas ganancias que se acumulen con posterioridad al 1º de enero de 1962. Para este fin, los inmuebles deberán de sujetarse a dos valuaciones: las que tenían en esa fecha y la que tienen en el momento de realizarse la transferencia, aplicándose el impuesto sobre la diferencia. En el caso de inmuebles adquiridos después del 1º de enero de 1962, se considerará la diferencia entre el costo de adquisición y el ingreso total obtenido por la enajenación. Se admiten además como deducciones todos los gastos que se hayan efectuado en relación con la posesión del inmueble, tales como impuestos, derechos, gastos notariales, impuestos y derechos de planificación o de cooperación, costo de las inversiones hechas, construcciones, mejoras y ampliación del inmueble, etcétera.

Las pérdidas que provengan de la enajenación de inmuebles urbanos pueden deducirse de las ganancias que se realicen en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente. El impuesto varía en función del monto del in-

<sup>16</sup> Ley del Impuesto sobre la Renta, Art. 125, Fracción IX.

greso gravable y del tiempo transcurrido entre la adquisición y la enajenación del bien, de acuerdo con la siguiente tarifa:

| <i>Tiempo transcurrido entre la adquisición y la enajenación del bien</i> | Monto del ingreso gravable<br>(miles de pesos) |                     |                     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                           | <i>Hasta 100</i>                               | <i>De 100 a 200</i> | <i>De 200 a 300</i> | <i>De 300 a 400</i> | <i>Más de 400</i> |
| Hasta un año                                                              | 12 %                                           | 14 %                | 16 %                | 18 %                | 20 %              |
| Más de un año hasta dos                                                   | 10 %                                           | 12 %                | 14 %                | 16 %                | 18 %              |
| Más de dos años hasta tres                                                | 8 %                                            | 10 %                | 12 %                | 14 %                | 16 %              |
| Más de tres años hasta cuatro                                             | 6 %                                            | 8 %                 | 10 %                | 12 %                | 14 %              |
| Más de cuatro años                                                        | 5 %                                            | 6 %                 | 8 %                 | 10 %                | 12 %              |

Los causantes en Cédulas I, II y III que obtengan ganancias procedentes de la enajenación de terrenos y edificios que hayan formado parte del activo fijo del negocio pueden agregarlas a los resultados del ejercicio, o bien, optar por considerarlas como ingresos de capital gravadas en Cédula VI (Art. 125, fracción IX) en cuyo caso se les aplica la tarifa y las modalidades anteriores.<sup>17</sup> Además, en este caso, no causan el impuesto sobre utilidades excedentes, pero la ganancia debe acumularse para el pago del impuesto sobre utilidades distribuibles. Como puede observarse, la Reforma de 1962 beneficia a las empresas que realicen ganancias procedentes de la venta de inmuebles urbanos, puesto que anteriormente podían optar por una tarifa uniforme del 20 % (acto ocasional de comercio), siempre que los inmuebles se hubieran poseído por más de cinco años; y actualmente el impuesto es cuando más del 20 %, sin limitación de tiempo transcurrido.

Las ganancias que realicen las sociedades con valores mobiliarios se siguen considerando como ingresos ordinarios; en la práctica son importantes las operaciones de este tipo que efectúan los intermediarios financieros. La Reforma Fiscal también beneficia las transferencias de valores que realicen las personas físicas o asociaciones civiles, que anteriormente se consideraban como actos ocasionales de comercio, y que en la actualidad quedan sujetas al mismo régimen preferente que las ganancias provenientes de la enajenación de inmuebles. Queda por ver si bajo este régimen más favorable y con las nuevas medidas administrativas de control (Registro Federal de Causantes, custodia de valores en una institución bancaria, responsabilidad del contribuyente para determinar sus propias cargas fiscales) se gravan estas operaciones. Como es sabido las transacciones financieras que realizan los particulares a través de la Bolsa de Valores son relativamente escasas. Desde 1960 las instituciones nacionales de crédito

<sup>17</sup> Ley del Impuesto sobre la Renta, Arts. 58, 82 y 94.

tienen obligación de realizar sus operaciones a través de la Bolsa y esto le ha dado gran incremento a sus actividades. Pero las principales operaciones del sector público se realizan con valores de renta fija que se compran y se venden a la par y, por tanto, no originan ganancias de capital.

El precio de las acciones en el mercado tiende a reflejar el nivel de dividendos y la reinversión de utilidades. El impuesto sobre ganancias distribuibles grava la totalidad de la ganancia (con excepción de las reservas legales y las autorizadas) se distribuya o no. Claro que puede suceder que, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda, las reservas de reinversión de la empresa se hayan exceptuado del pago del impuesto sobre ganancias distribuibles (Cédula VII). La enajenación de acciones causa el impuesto en Cédula VI sobre la totalidad de la ganancia, independientemente que la empresa haya pagado el impuesto en Cédula VII. En cambio, en caso de liquidación o reembolso de capital, las ganancias de los accionistas no se gravan en Cédula VI, sino con el impuesto sobre ganancias distribuibles sobre el monto de las reservas que gozaron de exención o que todavía no lo pagan. En caso de que la empresa haya pagado en su totalidad Cédula VII, los accionistas ya no causan ningún impuesto adicional.

No cabe duda, que la legislación en materia del impuesto sobre ganancias de capital no puede considerarse definitiva y seguramente continuará evolucionando.

Las transferencias de capital susceptibles de gravarse no comprenden exclusivamente las enajenaciones; también incluyen las transferencias por herencia y donación. En este caso, el impuesto se cobra a cargo de la sucesión por la diferencia entre el costo de adquisición y el valor del activo en el momento de efectuar la transferencia sin perjuicio de los demás impuestos vigentes. En 1962 se derogó el impuesto federal sobre herencias y legados y muchos Estados, inclusive el Distrito Federal, han hecho lo mismo, de manera que actualmente este tipo de transferencia representa un típico ingreso no ganado que queda sin contribuir al financiamiento del gasto público.

Hay otros ingresos que también pueden considerarse como ganancias de capital y que se gravan como ingresos ordinarios cuando llegan a conocerse. Por otro lado, es todavía incompleto el trato de exenciones justificadas y de pérdidas de capital hechas por particulares. Por ejemplo, debían exceptuarse del impuesto las ganancias de capital derivadas de la venta de la casa-habitación del causante si éste demuestra que adquiere otra en el lapso de un año. Y todavía quedan lagunas, porque hay ingresos de capital, como los provenientes de la enajenación de concesiones privadas, que no están específicamente gravados y que por tanto escapan al pago del impuesto.

A continuación se presenta una lista del trato que actualmente reciben las ganancias de capital:

*Régimen fiscal a las ganancias de capital, 1962*

| <i>Concepto</i>                                                                              | <i>Impuesto</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Artículos de la Ley del I.S.R.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ganancias provenientes de:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| I. <i>Venta de inmuebles:</i>                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 1. Que formen parte del activo fijo de las sociedades mercantiles o los negocios personales. | Ingreso de operación, Céd. I, II o III.<br>Optativo:<br>Ganancia gravada en Céd. VI; del 5 al 20 % según monto y años de posesión del inmueble.<br>Exenta de utilidades excedentes, pero no de ganancias distribuíbles. | 58, 82 y 94<br>130                    |
| 2. Hecha por persona física, sociedad civil o asociación.                                    | Céd. VI, art. 125, frac. IX                                                                                                                                                                                             | 130                                   |
| II. <i>Venta de negociaciones:</i>                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 1. Individuales                                                                              | Ingreso de operación, Céd. I, II, III o V.                                                                                                                                                                              | 229                                   |
| 2. Participaciones en sociedades mercantiles. <sup>18</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| a) El que vende es comerciante.                                                              | Ingreso ordinario Céd. I, II, III o V.                                                                                                                                                                                  |                                       |
| b) El que vende no es comerciante.                                                           | Acto ocasional de comercio, 20 %.                                                                                                                                                                                       | 59                                    |
| III. <i>Venta de valores mobiliarios</i> (bonos, cédulas, acciones, títulos, etc.)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| a) Hecha por sociedad mercantil o comerciante.                                               | Ingreso ordinario, Céd. I, II o III.                                                                                                                                                                                    |                                       |
| b) Hecha por persona física, sociedad civil o asociación.                                    | Céd. VI, art. 125, frac. IX                                                                                                                                                                                             | 130                                   |

<sup>18</sup> Sociedades de personas y de responsabilidad limitada.

*Régimen fiscal a las ganancias de capital, 1962 [continuación]*

| Concepto                                                                                                                              | Impuesto                                                   | Artículos de la Ley del I.S.R. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| IV. Redención, rescate o amortización de obligaciones y otros valores mobiliarios a un valor por encima del costo de adquisición.     | Cédula VI.                                                 | 125, frac. IX                  |
| V. Enajenación de concesiones:                                                                                                        |                                                            |                                |
| 1. Del Gob. Fed., Estados y Municipios.                                                                                               | Cédula IX.                                                 | 167, fraccs. II y III          |
| 2. Enajenación de concesiones privadas, cesión de derechos, marcas de fábrica, patentes, etc.                                         |                                                            |                                |
| a) Hecha por sociedad mercantil o profesionistas.                                                                                     | No está gravado                                            |                                |
| b) Hechas por particulares.                                                                                                           | Céd. V, causante eventual; o no se grava.                  | 59, 117                        |
| c) Hechas por el autor, cuando se trata de obras científicas, artísticas o culturales.                                                | Exentas, Cédula VIII                                       | 156, frac. III                 |
| VI. Aportaciones en especie para la constitución o aumento de capital de sociedades a un valor por encima de su costo de adquisición. | Operación accidental de comercio, 20 % sobre la ganancia.  | 236, frac. II y arts. 34 y 59  |
| Si se trata de inmuebles o valores mobiliarios.                                                                                       | Optativo, ganancia gravada en Céd. VI, art. 125, frac. IX. | 236, frac. II y arts. 58 y 130 |
| Si se trata de concesiones otorgadas por el Gob. Fed. o Estatales.                                                                    | Se grava como enajenación, Cédula IX.                      |                                |
| VII. Revaluaciones del activo fijo y aumentos                                                                                         |                                                            |                                |



*Régimen fiscal a las ganancias de capital, 1962 [continuación]*

| <i>Concepto</i>                                                                                          | <i>Impuesto</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Artículos de la Ley del I.S.R.</i>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| respectivos del capital<br>previa autorización de<br>la Sría. de Hda. y C. P.                            | 20 % sobre el monto de la revaluación.                                                                                                                                                                                                          | 235, frac. III                            |
| Si se trata de inmuebles.                                                                                | Céd. VI, art. 125, frac. IX                                                                                                                                                                                                                     | 235, frac. III<br>art. 130                |
| VIII. <i>Liquidación de sociedades mercantiles</i> o reembolso de la totalidad o parte del haber social. | Se gravan a partir de 1959 como Céd. VII por el monto en que excedan: a la aportación más la acumulación de reservas que haya pagado el impuesto en Céd. VII; si las reservas no pagaron el impuesto, se acumularán a la ganancia distribuible. | 152, 153, 236,<br>frac. III y art.<br>150 |
| IX. <i>Reorganización y consolidación de compañías.</i>                                                  | Siempre implican liquidación. Igual que en el caso anterior se gravan en Céd. VII como ganancias distribuibles.                                                                                                                                 | 152, 153, 236,<br>frac. III y art.<br>150 |
| X. <i>Venta de otros bienes muebles.</i>                                                                 | Ingreso de operación Céd. I, II, III o V; o acto ocasional de comercio si la realizan particulares.                                                                                                                                             |                                           |
| XI. <i>Indemnizaciones por cese, separación o pérdida de empleo.</i>                                     | Céd. IV puede dividirse el ingreso por el sueldo del último mes y pagar conforme a la tarifa correspondiente.                                                                                                                                   | 105                                       |
| XII. <i>Pérdidas de capital sufridas en los bienes del causante, sociedad mercantil o profesionista.</i> | Pérdida ordinaria en Céd. I, II, III o V.                                                                                                                                                                                                       | 29, frac. XI,                             |

*Régimen fiscal a las ganancias de capital, 1962 [conclusión]*

| <i>Concepto</i>                                                                                                          | <i>Impuesto</i>                                                                                                          | <i>Artículos de la Ley del I.S.R.</i>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | art. 42 fracs. II a VIII, arts. 45 y 49 |
| <b>XIII. Pérdidas por enajenación de inmuebles urbanos:</b>                                                              |                                                                                                                          |                                         |
| a) propiedad de personas físicas, sociedades civiles o asociaciones.                                                     | Se deduce de la ganancia de capital en el año en que se realice o en el posterior.                                       | 129, frac. IV                           |
| b) propiedad de sociedades o comerciantes.                                                                               | Se deduce como ingreso ordinario o en Céd. VI de las ganancias de capital.                                               | 42, 45 y 49, 129 frac. IV               |
| <b>XIV. Pérdida en la venta de valores mobiliarios que efectúen personas físicas, sociedades civiles o asociaciones.</b> | No se compensa.                                                                                                          |                                         |
| <b>XV. Pérdidas que afecten reservas de capital o utilidades por distribuir.</b>                                         | Se pueden deducir hasta de dos ejercicios anteriores para fines del impuesto sobre utilidades distribuibles, Cédula VII. | 151, frac. II, inciso i)                |
| <b>XVI. Pérdidas que afecten el capital social.</b>                                                                      | Se deducen del impuesto en Cédula VII hasta que se reintegre el capital.                                                 | 151, frac. II, inciso j)                |

**V. EFECTOS ECONÓMICOS DEL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL**

En esta parte se analizan los probables efectos económicos sobre dos tipos de operaciones, que son las que están actualmente gravadas con el impuesto sobre ganancias de capital: las transferencias de inmuebles urbanos y las de valores mobiliarios.

### 1. *El mercado de bienes inmuebles*

De acuerdo con los datos de los Registros Públicos de la Propiedad, proporcionados por la Dirección General de Estadística, en 1960 hubo 213 815 traslaciones de dominio en la República Mexicana, de las cuales 144 486 correspondieron a propiedades urbanas y 69 329 a rurales. (Véase cuadro 1.)\* En 1961 ocurrió un descenso en el número total de operaciones, atribuible totalmente a que se realizaron menor número de transacciones urbanas, pues las rurales aumentaron ligeramente. El mismo fenómeno —reducción en el caso de los inmuebles urbanos y ligero aumento en los rurales— se nota en el valor total de las operaciones y en su valor medio. Los inmuebles urbanos transferidos tuvieron un valor medio de 17 mil pesos en 1960 y de 16 474 en 1961. Es bien sabido que las operaciones de traslación de dominio se registraban a un valor muy inferior al real. Para corregir esta irregularidad a partir de 1959 se exige que la base gravable se determine “por medio de avalúo que practique, a solicitud del interesado, una institución bancaria”, para aplicar los impuestos Federal del Timbre y de Traslación de Dominio del Distrito Federal. La recatastración que ha llevado a cabo el Departamento del Distrito Federal también ha contribuido a encarecer el costo de traslación y posesión de los inmuebles, ya que hay que pagar mayores impuestos prediales, derechos y honorarios correspondientes. Estas medidas han contribuido a que el número total de transacciones con bienes inmuebles disminuyera de 25 076 en 1958 a 19 721 en 1961; pero en cambio hasta 1960 aumentó notablemente el valor total y medio de dichas transacciones (cuadro 1B).

El impuesto predial en la República ascendió de 333 millones de pesos en 1958 a 520 millones en 1961 (cuadro 2).<sup>19</sup> La mayor ganancia correspondió al Distrito Federal, en cambio este gravamen tuvo un aumento insignificante en los Estados y Municipios como puede apreciarse en el cuadro 2, lo que indica que continúa una tremenda evasión en estos renglones. Así por ejemplo, en el cuadro 1 están ordenados los Estados según el nivel de su producto total por habitante y es de suponer que exista una estrecha correlación entre el nivel de producción y el valor medio de la propiedad de un Estado, aun cuando habrá otras razones que expliquen diferencias en el valor de la propiedad raíz. Sin embargo, hay Estados de altos ingresos, como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, donde el valor medio de la propiedad urbana vendida en 1961 fue de 15 528, 4 712 y 5 487 pesos, respectivamente.

\* Los cuadros y gráficas vienen al final del presente trabajo.

<sup>19</sup> En el Distrito Federal, el impuesto predial a la propiedad rural es del 0.52 % del valor catastral y de 1.26 % a la propiedad urbana. El valor catastral deberá aproximarse, en la medida de lo posible, al valor comercial y servirá como base del impuesto el 75 % del valor registrado. En ciertos casos, el impuesto se basa en las rentas que produce el inmueble. Además, se causa un 15 % adicional del impuesto determinado.

En los Estados y Municipios el impuesto varía alrededor del 1 % del valor catastral.

El impuesto sobre traslación de dominio en el Distrito Federal rindió 16.8 millones en 1958 y 23.9 en 1961, o sea que aumentó en menor proporción que el predial; pero recuérdese que ampara un número menor de operaciones. La Tarifa de este impuesto es del 15 al millar sobre el precio de venta o el valor comercial de la propiedad.<sup>20</sup> A la tarifa vigente, este impuesto ampara operaciones por un valor de 1 120 millones de pesos en 1958 y de 1 600 en 1961 que concuerda en forma bastante aproximada con los datos obtenidos en la Dirección General de Estadística. El impuesto de traslación de dominio incide sobre las ganancias de capital; cuando las transacciones se declaran a su valor real puede representar una carga pesada e inequitativa, porque tiene como base el ingreso bruto y porque carece de una progresividad adecuada. En la práctica, este impuesto no es gravoso debido a que las operaciones fuera del Distrito Federal, donde la capacidad fiscal es menor, todavía se registran subvaluadas como lo indica el valor medio de las operaciones en el cuadro 1.

La recaudación por concepto del Impuesto Federal del Timbre también aumentó en forma notable como consecuencia del cambio de procedimiento de valuación, pues de 115 millones de pesos en 1958 ascendió a 210 millones en 1961. No existen estadísticas que separen la recaudación por concepto de operaciones de compra-venta de otras operaciones no mercantiles, como recibos por alquiler de inmuebles y otros, pero es de suponer que una parte importante de esta cifra corresponde a compra-venta de inmuebles.

Si para estimar, aunque sea *grosso modo*, las ganancias de capital, suponemos: 1) que las operaciones se registran a un 70 % de su valor real en el caso del Distrito Federal y a un 30 % en el resto de la República, tendremos para 1961 un valor de operaciones que ascendería a 10 mil millones de pesos aproximadamente. En segundo lugar, se puede suponer, de una manera conservadora, que la mitad de esta cantidad es plusvalía, es decir, que como promedio, el costo de adquisición de los inmuebles transferidos es la mitad de su precio de venta, lo que significaría que las ganancias de capital que se realizan anualmente en la República fácilmente sobrepasan los 5 mil millones de pesos. Tal como está establecido en México, el impuesto sobre ganancias de capital es función del número de transacciones urbanas que se realicen, de cómo se modifica el valor de la propiedad y de la distribución del tamaño individual de las ganancias, y sólo grava las acumulaciones de valor que se realicen con posterioridad al 1º de enero de 1962.

<sup>20</sup> El impuesto se causa siempre que haya transmisión de propiedad ya sea en virtud de constitución o fusión de sociedades, aumento de capital social, adjudicación por disolución y liquidación de sociedades, prescripción, remate, rescisión, cesión de derechos, etc. Se exceptúan del impuesto las transmisiones de propiedad por transformación de sociedades, división y adquisición de propiedad entre copropietarios, constitución, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, enajenación y adquisición por parte del sector público, y donaciones, herencias y legados que tienen su régimen fiscal especial.

Ha pasado la época de oro de las ganancias de capital, puesto que ahora es menor el aumento en el ingreso, en los precios y en el número de operaciones. Si el valor de la propiedad raíz tiende a aumentar cuando menos al mismo ritmo que el ingreso nacional monetario o sea de un 4 a un 8 % como promedio, esto significaría un incremento anual de 120 a 240 millones en el valor de las operaciones urbanas registradas. Como ignoramos los otros determinantes del impuesto, esto es, el tiempo de posesión y el monto de la ganancia, no podemos calcular el rendimiento probable, pero es fácil deducir que éste será de muy poca cuantía ya que tardarán tiempo en realizarse las ganancias que paulatinamente se acumulen a partir de 1962. Sin embargo, el impuesto tendrá un efecto indirecto importante, y es que contribuirá a incrementar los impuestos locales prediales y de traslación de dominio debido a la exigencia de valuación bancaria.

Otro efecto económico del impuesto sobre ganancias de capital será la tendencia a disminuir aún más el número de transacciones en bienes inmuebles, tendencia que es conveniente debido a la inmoderada especulación que prevaleció en México durante tanto tiempo, motivada por la marcada preferencia del inversionista a canalizar sus ahorros hacia casas y terrenos. El sistema de avalúo bancario y las revalorizaciones catastrales han moderado el mercado de bienes inmuebles. Estas medidas fomentarán la demanda por inversiones alternas; preferentemente inversiones en valores debido a sus características de liquidez y escaso riesgo, lo cual reforzará el mercado de valores y permitirá una utilización más racional de nuestros recursos. La baja en el valor de los terrenos también beneficiará a los que tienen una necesidad real de adquirir un lugar propio para habitar. Es decir, la tierra tendrá un uso más funcional y dejará de ser un refugio de ahorros especulativos.

## 2. *El mercado de valores*

Existe en el país un número importante de negocios. De acuerdo con datos preliminares de los Censos de Comercio e Industria de 1960, en este año existían en la República cerca de 256 mil establecimientos comerciales; 144 mil de servicios; y 100 mil establecimientos industriales, o sea, un total aproximado de 500 mil negociaciones. De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección del Impuesto sobre la Renta, el número de causantes en Cédulas I y II (Comercio e Industria) era mucho mayor, a saber: 614 mil causantes, de los cuales tan sólo cerca de 16 mil declararon ingresos brutos superiores a 300 mil pesos anuales. De acuerdo con estos datos, la gran mayoría de los negocios existentes en el país son pequeños y medianos establecimientos de comercio, artesanía, servicios, tendejones y otros de tipo casero. La venta o traspaso de estos negocios, en algunos casos, reporta una ganancia de capital y, en muchos otros, una pérdida.

La manera de incorporar estos elementos de ganancia al ingreso fiscal sólo podrá controlarse a través del impuesto personal global.

Sin embargo, los negocios más importantes en la República, desde el punto de vista del volumen de producción, del capital que emplean y del total de impuestos que pagan, son las sociedades mercantiles. Desde el punto de vista fiscal este tipo de sociedades son todavía más importantes, ya que su transferibilidad es relativamente fácil. Especialmente, las sociedades anónimas pueden cambiar de dueño muchas veces a través de la venta de acciones sin que la operación de la sociedad resienta ningún trastorno. El grado de "financiación" de la riqueza real, es decir, la proporción en que la riqueza de un país está representada por activos financieros, varía con el grado de desarrollo económico en un sistema de propiedad privada. En el caso de México, se ha tratado de averiguar a cuánto asciende el capital financiero de estas sociedades, qué fluctuaciones registran sus valores en el mercado y cuál es la velocidad con que se transfieren.

La Dirección General de Estadística, ha concentrado los informes del número, capital y giro de las Sociedades Mercantiles que se han constituido en la República Mexicana desde 1933. También registra el número de sociedades mercantiles que realizan aumentos en su capital y el monto de éstos. Estos datos aparecen en el cuadro 3, pero deben verse con precaución. La falla más importante es que la estadística no está hecha sobre bases netas, es decir, no registra los negocios que clausuran y que dejan de operar. Hasta donde se ha podido averiguar, tampoco hay un Censo de sociedades mercantiles en existencia, pues los Censos sólo traen datos de establecimientos, pero sin especificar su carácter mercantil. Según cálculos preliminares basados en los Censos de 1961, en la década 1950-1960 se clausuraron unas 262 mil empresas de todo tipo. De acuerdo con estos datos desaparecen aproximadamente 26 mil empresas anuales. Es de suponer que las empresas que fracasan sean fundamentalmente pequeñas negociaciones individuales —el C.I.P. calculó su capital promedio en 40 mil pesos— y no sociedades mercantiles, aunque también habrá algunas que fracasen.<sup>21</sup> Si se supone que el número de negociaciones mercantiles fracasadas es proporcional al total de negociaciones organizadas en forma de sociedad mercantil, puede suponerse que de un 10 a un 20 % de las 26 mil son sociedades mercantiles. Pero, por otro lado, tampoco se cuenta con la cifra de las sociedades que se constituyeron con anterioridad a 1933 y que continúan operando.

Por lo que hace al monto del capital registrado, los datos se refieren a capital autorizado, no todo es capital pagado, por lo que el capital inicial registrado tiende a adelantarse a la inversión realmente efectuada. No obstante, en un periodo largo de tiempo como el que se presenta, es de suponer que estas diferencias se eliminan.

<sup>21</sup> Centro Industrial de Productividad, mencionado por la revista *Visión*, julio 13 de 1962, pp. VIII-IX.

Por lo que toca a las cifras de aumentos de capital, la misma sociedad puede aumentar su capital varias veces en el curso de los años y aparecerá registrada igual número de veces. Los aumentos de capital más frecuentes provienen de nuevas aportaciones y en el caso de inversiones extranjeras de cambios de cuentas de crédito a cuentas de capital. Las revaluaciones, en cambio, no son frecuentes, pero también llegan a ocurrir, sobre todo en años posteriores a una devaluación. Por otro lado, las empresas tienen un periodo de gestación y no se registran inmediatamente, en particular las que operan en el interior de la República. A pesar de estas limitaciones, podemos considerar que los datos relativos a las sociedades anónimas, que es la forma de propiedad más importante y la susceptible de registrar ganancias de capital, reflejan con bastante aproximación la realidad.

De 1933 a 1961 se habían constituido 78 471 sociedades mercantiles (excluyendo cooperativas), de las cuales 50 011 eran sociedades anónimas y 19 802 empresas de responsabilidad limitada (cuadro 3). Las demás formas de asociación mercantil son raras. Las sociedades anónimas registraron un capital inicial de 25 971 millones de pesos o sea el 93 % de un total de 27 892 millones de pesos. De 1940 a 1961, las sociedades anónimas registraron 12 410 aumentos de capital por un total de 24 060 millones de pesos (98 % del total de ampliaciones de capital). Indudablemente las negociaciones que registraron ampliaciones son las más grandes y mejor asesoradas, tanto en el campo fiscal como en el económico.

Las 78 471 sociedades constituidas de 1933 a 1961 registraron un capital total de 52 380 millones de pesos (capital inicial más ampliaciones). Como este registro no informa sobre las sociedades que se dan de baja, es probable que estas cifras estén sobrevaluadas. El capital social registrado anualmente representó el 51 % de la inversión privada total durante el periodo 1959-1961. (Véase cuadro 4 y gráfica 1.) El capital social registra violentas fluctuaciones muy semejantes a la de la inversión privada y las más pronunciadas son las que corresponden a las ampliaciones de capital. Estos movimientos confirman la utilidad que tienen estos datos para nuestros fines. Desde luego, que el capital en giro o de operación es mayor que el capital social. Según estadísticas del impuesto sobre la renta para ciertos años (1950, 1951, 1952, 1956 y 1957) que se refieren a empresas con ingresos brutos anuales mayores de 100 mil pesos, la relación entre capital social por acciones y capital total alcanzó un promedio de 51.4 %. Tomando como base esta relación podemos suponer que con un capital registrado de 52 mil millones de pesos, *el capital en giro de estas 78 471 sociedades* era en 1961 probablemente superior a los 100 mil millones de pesos.<sup>22</sup> Si suponemos que estas empresas aumentan de valor en conjunto, al mismo

<sup>22</sup> El Censo Industrial de 1955, registró 75 770 establecimientos que operaban con un capital total de 62 mil millones de pesos, o sea un capital medio de 818 mil pesos por empresa; en el caso de las sociedades mercantiles el capital medio de operación sería de 1 101 mil pesos para 1955 y de 1 274 mil para 1961.

ritmo que el Producto Nacional, tendremos una ganancia de capital mínima de 4 a 6 mil pesos anuales. Sin embargo, resulta sumamente difícil gravar la plusvalía que registran las empresas por varias razones, entre ellas las transferencias de propiedad de sociedades mercantiles (que son las que originan ganancias de capital) son relativamente reducidas debido a la forma de concentración de los negocios y al carácter familiar o de grupo que tienen casi todas las sociedades mercantiles existentes. Para poder gravar las ganancias de capital que se originaran en acciones de sociedades anónimas se necesitaría que éstas circularan en el mercado y fueran motivo de frecuentes "realizaciones". Debido a la concentración del ingreso y la propiedad existentes, las sociedades anónimas más importantes se controlan por unas cuantas personas que, además están ligadas con fuertes grupos bancarios, de manera que disponen de medios financieros y no tienen necesidad de recurrir a la venta de acciones al público.

En México la principal fuente de financiamiento de las empresas ha sido la reinversión de utilidades, es decir, el ahorro propio debido al elevado nivel de utilidades. En seguida, se recurre al crédito bancario, incluyendo el de las instituciones nacionales. En forma complementaria, se utiliza la emisión de bonos y documentos de renta fija que tienen un riesgo mínimo, una liquidez total, un rendimiento atractivo y, debido a las disposiciones emitidas por las autoridades monetarias, las solicitan bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. En 1957, la emisión de valores de renta fija por parte de las empresas, representó un 4 % de la inversión privada.

El total de valores (públicos y privados) en circulación ascendió a 29 339 millones de pesos en 1960. (Véase cuadro 5.) Los valores de renta fija ascendieron a 18 298 millones de pesos.

Las sociedades anónimas existentes no han llegado todavía a captar el ahorro individual y a esto se debe que las emisiones de valores de renta variable registradas en la Bolsa de Valores sean de pequeña cuantía. En 1960 el capital inscrito en la Comisión Nacional de Valores, requisito indispensable para poder cotizar acciones en el mercado, era de 7 691 millones de pesos. Las operaciones con estos valores apenas si llegaron a 397 millones de pesos de un total de operaciones bursátiles de 103 mil millones o sea el 0.4 %. (Véase cuadro 6.) Es decir, las acciones registradas en la Bolsa, constituyen el 19 % del capital declarado en los registros de comercio y tienen una rotación bajísima, ya que cada peso inscrito en la Bolsa de Valores se comerciará, en promedio, cada 19 años.

Es decir, los aumentos de valor que experimentan estas empresas no se "realizan" sino que se "mantiene" la propiedad. Pero, además, existe otra dificultad quizás más grave, y es que la gran mayoría de las acciones y valores mobiliarios son documentos al portador; razón por la cual en el caso de que hubiera un mercado de valores muy activo y de que se reali-



zaran cuantiosas ganancias de capital, el control fiscal sería sumamente difícil.

Es más activo el movimiento de valores privados de renta fija. La circulación total de estos valores ascendió a 4 354 millones de pesos en 1960 y se registraron operaciones por un valor de 8 688 millones de pesos. En cambio, la circulación de valores públicos montó a 14 mil millones de pesos y se registraron operaciones por valor de 57 mil millones de pesos. Pero los valores públicos de renta fija se mantienen siempre a la par debido al apoyo del Banco de México y la Nacional Financiera, que están dispuestos a comprar y a vender a su precio nominal y, por tanto, no registran ganancias de capital.

Tampoco el valor de las acciones refleja ganancias de capital ya que, no sólo las operaciones en la Bolsa son mínimas, sino que además el índice de cotizaciones se mantiene artificialmente bajo y no refleja, ni siquiera en forma aproximada, los aumentos en el valor de los negocios. Como prueba de lo anterior véanse los índices de cotizaciones bursátiles de los Estados Unidos y México. De 1950 a 1961 el alza en el índice general de precios ha sido mucho mayor en México que en los Estados Unidos (191 y 115 respectivamente) y, sin embargo, el índice de cotizaciones bursátiles muestra una elevación mucho mayor en los Estados Unidos (365 y 175 en el caso de México).<sup>23</sup> Debido a estas diferencias la paridad entre los precios al mayoreo y las cotizaciones de las acciones es de 91 en México y de 318 en los Estados Unidos. (Véase cuadro 7 y gráfica 2.) Esto resulta incongruente si se considera el nivel de utilidades de las empresas incluidas en el índice mexicano que son de una alta productividad y de un buen nombre comercial. En México la sociedad anónima se forma en la mayor parte de los casos, con las aportaciones de una persona o de un pequeño núcleo que no transfiere sus propiedades y cuyas acciones ni siquiera se cotizan en el mercado, y que si se llegan a cotizar no reflejan su verdadero valor. Entre otras razones, el carácter familiar de las sociedades anónimas y el monopolio bancario ligado a éstas, que les evita la necesidad de llegar a los ahorradores individuales, motivan que el monto de las transacciones de valores privados en la Bolsa de Valores sea de una cuantía insignificante.

Otro recurso financiero que merece mencionarse por el acelerado desarrollo que ha tenido en nuestro medio, es el que proviene de las financieras privadas. Estas instituciones reciben préstamos a corto plazo del público los cuales se utilizan para financiar empresas comerciales e industriales, especialmente almacenes que venden a crédito automóviles y otros artículos de consumo durable. Mantienen ligas estrechas con los departamentos fiduciarios de los bancos de depósito y sus inversiones en valores se canalizan preferentemente a la compra de acciones de empresas que las

<sup>23</sup> El mismo fenómeno se observa si se toman las cotizaciones de empresas individuales como Teléfonos de México, Cervecería Moctezuma, etcétera.

propias financieras controlan y de valores gubernamentales que el Banco Central les exige como parte del depósito obligatorio. Pagan tasas de interés superiores al 10 % y sus documentos poseen además una elevada liquidez, pero no registran fluctuaciones en su valor ni, consecuentemente, ganancias o pérdidas de capital.

Las financieras han mostrado un acelerado desarrollo no comparable con ninguna otra institución de la banca privada. Así, de poseer un 16 % del total de fondos de la banca privada en 1949 (5 134 millones), han llegado a manejar un 34 % de dichos recursos (26 717 millones) en 1960.<sup>24</sup> Los recursos que las financieras captaron del público pasaron de 800 millones de pesos en 1950, a 7 105 millones en 1960; mientras que los recursos del público que captó el mercado de valores de renta fija pasaron de 1 365 millones en 1950 a 5 605 en 1960.<sup>25</sup>

En 1958 el Banco Central incorporó a las financieras al sistema del depósito obligatorio (obligándolas a invertir en valores gubernamentales), y en mayo de 1960 y enero de 1961 el Banco Central dictó disposiciones que las hacen financiarse a través de bonos financieros y préstamos a largo plazo para que puedan contribuir al desarrollo del mercado de capitales.

En resumen, según demuestra el licenciado Campos Andapia, la contribución de las financieras al desarrollo del mercado de valores ha sido poco satisfactoria:<sup>26</sup>

"1º) Porque su inversión libre en títulos, o sea aquella que realizan por propia iniciativa y no instada por el régimen de depósito obligatorio, ha ido declinando en proporción al crecimiento de sus recursos totales.

"2º) Porque esta inversión libre —casi siempre en acciones— preferentemente la llevan a cabo financieras fuertes en círculos cerrados con el único propósito de actuar como *holding companies*, controlando a las empresas a quienes les otorgan la mayoría de su crédito industrial y comercial, mediante la compra de acciones que dejan de negociarse en el mercado de valores. Esto impide la diversificación y movilidad de los valores y evita la posibilidad de que puedan obtener financiamiento las nuevas empresas esenciales para el desarrollo económico que se establezcan en el país.<sup>27</sup>

"3) Porque no obstante que no han contribuido mediante sus opera-

<sup>24</sup> Véase Antonio Campos Andapia, *Teoría de la intermediación financiera y las sociedades financieras privadas mexicanas*. Tesis, Escuela Nacional de Economía, México, D. F., 1962; cap. III.

Este autor atribuye el florecimiento de estas instituciones "al amparo de la legislación bancaria de 1950, que les permitió aceptar préstamos a corto plazo, no estableciendo para ellas ninguna reglamentación referente a las tasas de interés que ofrecer por tales obligaciones, al destino activo que deben darle a los fondos captados, etc.; de manera que las sociedades financieras han observado un ritmo excepcional de crecimiento, controlando cuantiosos recursos del público y utilizando los préstamos interbancarios como medio adicional de financiamiento". *Op. cit.*, p. 101.

<sup>25</sup> *Ibid.*, cuadro 7, p. 109.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 186, 187.

<sup>27</sup> De la inversión total en acciones que para diciembre de 1959 montaba a 603 millones de pesos, un 74 % se encontraba concentrado en las ocho financieras más importantes, quienes tienen invertidas casi  $\frac{1}{6}$  partes en 20 empresas, 4 bancos y una aseguradora. *Ibid.*, p. 182.

ciones activas al desarrollo del mercado de valores, han impedido su crecimiento normal por la forma en que realizan sus operaciones pasivas de captación de recursos, ya que las condiciones de plazo de vencimiento, tasa de interés y liquidez con que captan ahorros, operan en detrimento de un mercado de valores de largo plazo. Efectivamente, es imposible que un valor compita ofreciendo altos rendimientos, cuando la canalización que le da a los fondos captados, no presenta las mismas desviaciones que las financieras llevan a cabo con los recursos en sus operaciones activas, las cuales les rinden cuantiosos ingresos con lo que pagan elevados rendimientos a los ahorradores. El resultado ha sido que los pasivos de financieras con el público se incrementaron en 4 428.5 millones de pesos en el lapso 1955-1960, periodo en que se inicia un rápido crecimiento de las financieras. Esta cifra es muy superior a los recursos adicionales captados del público por todos los valores de renta fija que circulan en el mercado y que montaron a 2 276.9 millones. En cierta manera, los pasivos de financieras le están restando recursos potenciales de desarrollo al mercado de valores y, en cambio, dichos fondos no son destinados por estos bancos al mercado de capitales sino al mercado monetario, a través de las operaciones activas de financieras. Con ello obstaculizan el establecimiento de una estructura más sana de la deuda financiera que facilite el financiamiento de la inversión."

En resumen, no es posible obtener una elevada recaudación por ganancias de capital originadas en transferencias de valores mobiliarios por la sencilla razón de que, en México, no existe un activo mercado de valores de renta variable y porque no opera el mecanismo de cotizaciones como en países de un alto desarrollo financiero. Las transferencias de propiedad de sociedades mercantiles no se realizan por medio de la venta de acciones en la Bolsa de Valores. Inclusive, son escasas las transferencias de propiedad y control realizadas fuera de la Bolsa, puesto que un negocio lucrativo, como es la mayoría en un país que crece acompañado de presiones inflacionarias, no se vende sino que se amplía e integra en otros campos (expansión horizontal y vertical del capital). Por dichas razones, resulta necesario que el impuesto a las utilidades capte eficientemente la mayor lucratividad de las empresas que, en buena parte, son consecuencia de ganancias de capital no realizadas. Sin embargo, en casos particulares el impuesto puede ser un poderoso instrumento para aminorar ganancias personales exageradas y permitir que el Estado participe del incremento en su capacidad fiscal.

Antes de concluir debiera considerarse una de las críticas más difundidas y poderosas contra el impuesto a las ganancias de capital, según la cual se llega a afirmar que tal gravamen estorba la movilidad del capital e interfiere con el curso normal de los negocios. Un inversionista tomará sus decisiones de acuerdo con los méritos de las diferentes alternativas que

se le presenten. Este impuesto se convierte en un elemento de costo cuando se transfiere una inversión, sin incurrir en un gasto semejante si se conserva la propiedad. Por tanto, a fin de evitar este desembolso, el capital tenderá a inmovilizarse. Se dice también que al favorecer la permanencia de las inversiones existentes, el impuesto en cuestión estimula una utilización menos económica de los recursos. A las empresas nuevas se les dificulta obtener capital mediante la venta de acciones. El control sobre los activos no pasa a aquellas personas que están dispuestas a obtenerlos para darles un uso mejor o más audaz.

En realidad, es difícil precisar el impacto que tiene el impuesto a las ganancias de capital sobre las inversiones. El grado de movilidad del capital no siempre puede predecirse y depende de muchos factores reales y psicológicos ya que no todas las decisiones de inversión se hacen considerando el costo fiscal. Gran número de operaciones quedan exentas, muchos inversionistas ignoran el impacto fiscal de sus operaciones y otros tantos se dejan dominar por los movimientos del mercado. El inversionista tratará de deshacerse de una mala inversión y adquirir una buena, independientemente de los impuestos. Así pues, lo ideal sería que el impuesto interfiriera lo menos posible en la realización de ganancias y que al propio tiempo no estimulara en forma exagerada la realización de pérdidas. Pero si el impuesto es muy elevado existirá un impedimento artificial muy severo para realizar ventas con ganancia y muchas transferencias de propiedad, convenientes desde el punto de vista económico, no se llevarían a cabo.<sup>28</sup>

Si la ganancia queda acumulada al ingreso ordinario y se deducen las pérdidas, se producirán dos efectos indirectos: 1) un inversionista con conciencia fiscal tratará siempre de realizar sus ganancias y pérdidas de capital de tal manera que reduzca al mínimo los impuestos y eleve al máximo su ganancia neta, descontado el impuesto. En esta forma las cláusulas legales afectan el rendimiento del impuesto y la legislación fiscal tiende a favorecer a los tenedores de una cartera diversificada de activos, porque pueden manipular y realizar sus ganancias y pérdidas del modo más conveniente en contra de aquellos que sólo tienen unas cuantas propiedades.

Por tanto, en este caso hay consideraciones fiscales que refuerzan la tendencia normal de los inversionistas a liquidar rápidamente sus pérdidas y dejar que sus ganancias se acumulen. Pero en México las ganancias de capital no se acumulan al ingreso gravable sino que se gravan con tarifa especial que tiene sus modalidades propias.

2) Si existe una tasa preferente, ésta estimula la transformación de ingresos ordinarios en ganancias de largo plazo. La pérdida fiscal depende del grado de diferencia existente entre las dos tarifas y del número de medios técnicos disponibles para hacer esta conversión.

Los impuestos objetivos al rendimiento del capital, tal como los que

<sup>28</sup> En los Estados Unidos se observó este efecto cuando la tasa máxima era del 77 %.

prevalecen en México, decididamente favorecen las inversiones con los impuestos más bajos en contra de aquéllas con los impuestos más elevados. Así las rentas inmobiliarias y los valores de renta fija se favorecen en detrimento de los de renta variable que hay que estimular. Para evitar esta discriminación en contra de cierto tipo de inversiones financieras es preferible un impuesto progresivo sobre el rendimiento del capital, que se integre con el impuesto personal. De esta manera no habrá consideraciones fiscales para preferir una inversión menos gravada a otra más gravada y la elección se hará sobre bases económicas de riesgo y liquidez.

Por último es útil tener presentes las siguientes consideraciones acerca del impuesto sobre ganancias de capital recientemente establecido:

1) Tendrá un efecto saludable sobre el mercado de bienes raíces, porque contribuirá a frenar la especulación en este campo e indirectamente a estimular la demanda por inversiones financieras.

2) El escaso desarrollo del mercado de valores impide que el efecto del impuesto sea muy marcado. Desde luego su raquítica situación es independiente del impuesto, ya que a pesar de que estas transacciones no estaban gravadas, su desarrollo ha sido muy lento. El cobro efectivo del impuesto será muy difícil debido al carácter anónimo de las acciones; pero a largo plazo el efecto del impuesto será también saludable porque es equitativo y porque frena la especulación desmedida. Actualmente existe una marcada preferencia por parte del público para invertir en valores de renta fija y en préstamos con una elevada tasa de interés. Es decir, el ahorrador prefiere inversiones con alto rendimiento, elevada liquidez y escaso riesgo y no favorece aquellas de rendimiento incierto, susceptibles de registrar fluctuaciones en su valor y, por tanto, ganancias o pérdidas de capital.

3) Las ganancias de capital en bienes inmuebles han sido fuente importante de acumulación de riqueza, pero se han frenado en los últimos años. También son importantes las ganancias derivadas de la posesión de negocios lucrativos, pero éstas no se realizan; sirven para aumentar la capacidad económica de una empresa y su capacidad para obtener crédito. En nuestro medio la sociedad anónima es una forma de organización mercantil, pero no significa democratización de la propiedad, ni amplia difusión de la tenencia de acciones, ni un mercado activo de las mismas y, por tanto, no se realizan frecuentes ganancias de capital.

4) Cuando las ganancias de capital se realizan (por ejemplo derivadas de promoción y venta de servicios técnicos) son importantes para el causante, pero no para la economía en su conjunto.

5) Todo lo anterior sirve simplemente para destacar el hecho de que lo más importante de la Reforma Fiscal sigue siendo: *la necesidad de igualar la carga fiscal para causantes que tienen idéntica capacidad económica*, para lo cual es necesario establecer una progresividad uniforme y adecuada en todas las cédulas personales (IV, V, VI, VII, VIII y IX).

CUADRO 1. *Traslación de dominio en la República Mexicana (Operaciones urbanas), 1960-1961*

| Entidades según producto<br>per capita | P.N.B.<br>per<br>capita <sup>1</sup> | Número de operaciones<br>urbanas |        | Valor total<br>(miles de pesos) |           | Valor medio<br>(pesos) |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|------------------------|--------|
|                                        |                                      | 1960                             | 1961   | 1960                            | 1961      | 1960                   | 1961   |
| 1. Baja California N.                  | 10 335                               | 1 786                            | 2 096  | 41 442                          | 54 175    | 23 204                 | 25 847 |
| 2. Distrito Federal                    | 8 471                                | 19 425                           | 19 291 | 2 050 391                       | 1 897 501 | 105 554                | 98 362 |
| 3. Nuevo León                          | 6 727                                | 9 162                            | 7 802  | 140 246                         | 121 149   | 15 307                 | 15 528 |
| 4. Tamaulipas                          | 5 662                                | 7 591                            | 6 923  | 41 827                          | 32 622    | 5 510                  | 4 712  |
| 5. Sonora                              | 6 036                                | 3 838                            | 4 243  | 75 538                          | 72 928    | 19 682                 | 17 188 |
| 6. Quintana Roo                        | 5 358                                | 115                              | 166    | 1 462                           | 1 323     | 12 713                 | 7 970  |
| 7. Coahuila                            | 5 182                                | 7 151                            | 7 138  | 42 929                          | 39 165    | 6 003                  | 5 487  |
| 8. Chihuahua                           | 5 039                                | 9 685                            | 9 600  | 91 902                          | 66 965    | 9 489                  | 6 976  |
| 9. Baja California S.                  | 4 942                                | 164                              | 219    | 3 098                           | 3 316     | 18 890                 | 15 142 |
| 10. Sinaloa                            | 3 527                                | 2 648                            | 2 526  | 38 991                          | 38 793    | 14 725                 | 15 357 |
| 11. Campeche                           | 3 196                                | 1 689                            | 1 843  | 7 490                           | 6 078     | 4 434                  | 3 298  |
| 12. Yucatán                            | 3 283                                | 9 116                            | 8 612  | 30 934                          | 31 873    | 3 393                  | 3 701  |
| 13. Veracruz                           | 3 202                                | 9 708                            | 9 579  | 60 963                          | 150 435   | 6 280                  | 15 705 |
| 14. Durango                            | 3 180                                | 2 976                            | 2 794  | 12 378                          | 16 013    | 4 159                  | 5 731  |
| 15. Morelos                            | 3 132                                | 1 697                            | 1 650  | 51 619                          | 51 177    | 30 418                 | 31 016 |
| 16. Nayarit                            | 3 102                                | 1 260                            | 1 294  | 4 288                           | 4 063     | 3 403                  | 3 140  |

|                              |       |         |         |           |           |        |        |
|------------------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 17. Jalisco                  | 2 750 | 17 035  | 17 919  | 204 195   | 120 276   | 11 987 | 6 712  |
| 18. San Luis Potosí          | 2 692 | 3 896   | 3 666   | 20 566    | 24 449    | 5 279  | 6 669  |
| 19. México                   | 2 549 | 3 039   | 2 446   | 132 052   | 132 509   | 43 452 | 34 174 |
| 20. Colima                   | 2 452 | 1 920   | 2 162   | 6 020     | 5 577     | 3 135  | 2 579  |
| 21. Puebla                   | 2 247 | 3 620   | 2 811   | 37 649    | 29 063    | 10 400 | 10 339 |
| 22. Guanajuato               | 2 241 | 4 541   | 5 454   | 22 059    | 27 246    | 4 858  | 4 996  |
| 23. Aguascalientes           | 2 209 | 2 174   | 2 212   | 6 608     | 9 267     | 3 039  | 4 189  |
| 24. Zacatecas                | 2 136 | 970     | 895     | 2 258     | 2 004     | 2 328  | 2 239  |
| 25. Tlaxcala                 | 1 938 | 204     | 315     | 835       | 1 061     | 4 093  | 3 368  |
| 26. Tabasco                  | 1 895 | 1 857   | 2 108   | 15 282    | 19 923    | 8 229  | 9 451  |
| 27. Querétaro                | 1 893 | 2 024   | 2 210   | 6 525     | 7 816     | 3 224  | 3 537  |
| 28. Michoacán                | 1 887 | 5 765   | 5 228   | 13 700    | 14 528    | 2 376  | 2 779  |
| 29. Chiapas                  | 1 776 | 3 216   | 3 033   | 7 865     | 7 655     | 2 445  | 2 524  |
| 30. Hidalgo                  | 1 757 | 1 379   | 1 454   | 7 123     | 9 445     | 5 165  | 6 496  |
| 31. Guerrero                 | 1 585 | 2 561   | 2 739   | 46 164    | 44 781    | 18 026 | 16 349 |
| 32. Oaxaca                   | 1 323 | 2 274   | 1 987   | 3 263     | 3 608     | 1 435  | 1 816  |
| Total de operaciones urbanas |       | 144 486 | 142 415 | 3 227 662 | 3 046 784 | 22 339 | 21 394 |
| Total de operaciones rurales |       | 69 329  | 70 857  | 412 377   | 466 656   | 5 948  | 6 586  |
| Total de operaciones         |       | 213 815 | 213 272 | 3 641 039 | 3 513 440 | 17 024 | 16 474 |

<sup>1</sup> Población, Dirección General de Estadística; Producto Regional, Banco de México, Departamento de Estudios Regionales.

FUENTE: Dirección General de Estadística, con base en datos de los Registros Públicos de la Propiedad.

CUADRO 1-A. *Traslación de dominio en la República Mexicana (Operaciones rurales), 1960-1961*

| <i>Entidades según producto<br/>per capita</i> | <i>P.N.B.<br/>per<br/>capita <sup>1</sup></i> | <i>Número de operaciones<br/>rurales</i> |       | <i>Valor total<br/>(miles de pesos)</i> |        | <i>Valor medio<br/>(pesos)</i> |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|                                                |                                               | 1960                                     | 1961  | 1960                                    | 1961   | 1960                           | 1961   |
| 1. Baja California N.                          | 10 335                                        | 259                                      | 504   | 16 766                                  | 13 791 | 62 803                         | 27 363 |
| 2. <i>Distrito Federal</i>                     | 8 971                                         | 357                                      | 430   | 154                                     | 170    | 431                            | 395    |
| 3. Nuevo León                                  | 6 727                                         | 3 429                                    | 3 062 | 10 309                                  | 15 071 | 3 006                          | 4 923  |
| 4. Tamaulipas                                  | 6 036                                         | 1 008                                    | 1 733 | 8 146                                   | 16 285 | 8 081                          | 9 397  |
| 5. Sonora                                      | 5 662                                         | 1 114                                    | 1 155 | 26 143                                  | 36 505 | 23 468                         | 31 606 |
| 6. Quintana Roo                                | 5 358                                         | 16                                       | 6     | 718                                     | 233    | 44 875                         | 38 833 |
| 7. Coahuila                                    | 5 182                                         | 674                                      | 692   | 3 841                                   | 6 952  | 5 699                          | 10 046 |
| 8. Chihuahua                                   | 5 039                                         | 1 672                                    | 1 861 | 13 753                                  | 50 157 | 8 225                          | 26 952 |
| 9. Baja California S.                          | 4 942                                         | 149                                      | 125   | 1 219                                   | 1 314  | 8 181                          | 10 512 |
| 10. Sinaloa                                    | 3 527                                         | 791                                      | 1 115 | 15 321                                  | 14 846 | 19 369                         | 13 315 |
| 11. Yucatán                                    | 3 283                                         | 1 126                                    | 1 020 | 3 083                                   | 3 245  | 2 738                          | 3 181  |
| 12. Veracruz                                   | 3 202                                         | 6 159                                    | 6 045 | 41 777                                  | 42 896 | 6 783                          | 7 096  |
| 13. Campeche                                   | 3 196                                         | 100                                      | 83    | 810                                     | 1 039  | 8 100                          | 12 518 |
| 14. Durango                                    | 3 180                                         | 1 238                                    | 1 259 | 14 785                                  | 9 008  | 11 943                         | 7 155  |
| 15. Morelos                                    | 3 132                                         | 524                                      | 474   | 8 559                                   | 5 177  | 16 410                         | 10 922 |
| 16. Nayarit                                    | 3 102                                         | 245                                      | 367   | 719                                     | 1 987  | 2 935                          | 5 414  |



|                              |       |         |         |           |           |        |        |
|------------------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 17. Jalisco                  | 2 750 | 5 060   | 5 036   | 27 405    | 28 810    | 5 416  | 5 721  |
| 18. San Luis Potosí          | 2 692 | 2 186   | 1 944   | 10 445    | 7 351     | 4 778  | 3 781  |
| 19. México                   | 2 549 | 4 906   | 5 305   | 112 340   | 123 760   | 22 898 | 23 329 |
| 20. Colima                   | 2 452 | 207     | 235     | 817       | 1 253     | 3 947  | 5 332  |
| 21. Puebla                   | 2 247 | 6 465   | 7 467   | 8 903     | 19 104    | 1 377  | 2 558  |
| 22. Guanajuato               | 2 240 | 3 065   | 2 678   | 20 221    | 10 726    | 6 597  | 4 005  |
| 23. Aguascalientes           | 2 209 | 449     | 510     | 482       | 1 741     | 1 073  | 3 414  |
| 24. Zacatecas                | 2 136 | 1 466   | 1 314   | 1 303     | 1 089     | 889    | 829    |
| 25. Tlaxcala                 | 1 938 | 1 708   | 2 741   | 1 320     | 1 714     | 773    | 625    |
| 26. Tabasco                  | 1 895 | 3 226   | 2 803   | 18 611    | 11 589    | 5 769  | 4 134  |
| 27. Querétaro                | 1 893 | 750     | 896     | 1 752     | 5 521     | 2 336  | 6 162  |
| 28. Michoacán                | 1 887 | 7 097   | 6 887   | 12 254    | 13 824    | 1 727  | 2 007  |
| 29. Chiapas                  | 1 776 | 3 326   | 3 089   | 14 015    | 6 234     | 4 215  | 2 018  |
| 30. Hidalgo                  | 1 757 | 3 818   | 3 254   | 8 037     | 5 915     | 2 105  | 1 818  |
| 31. Guerrero                 | 1 585 | 1 194   | 1 365   | 3 117     | 4 017     | 2 610  | 2 943  |
| 32. Oaxaca                   | 1 323 | 5 545   | 5 402   | 5 712     | 5 332     | 1 030  | 987    |
| Total de operaciones rurales |       | 69 329  | 70 857  | 412 377   | 466 656   | 5 948  | 6 586  |
| Total de operaciones urbanas |       | 144 486 | 142 415 | 3 227 662 | 3 046 784 | 22 339 | 21 394 |
| Total de operaciones         |       | 213 815 | 213 272 | 3 641 039 | 3 513 440 | 17 024 | 16 474 |

1 Población, Dirección General de Estadística; Producto Regional, Banco de México, Departamento de Estudios Regionales.

FUENTE: Dirección General de Estadística, con base en datos de los Registros Públicos de la Propiedad.

CUADRO 1-B. *Traslaciones urbanas de dominio en el Distrito Federal, 1958-1961 (millones de pesos)*

| Años | Número | Valor total<br>(millones<br>de pesos) | Valor<br>medio<br>(pesos) |
|------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1958 | 25 076 | 1 420                                 | 56 627                    |
| 1959 | 22 851 | 1 569                                 | 68 662                    |
| 1960 | 19 782 | 2 051                                 | 103 680                   |
| 1961 | 19 721 | 1 898                                 | 96 243                    |

FUENTE: Dirección General de Estadística.

CUADRO 2. *Impuestos a la propiedad inmueble en la República Mexicana 1958-1961 (millones de pesos)*

| Concepto                               | 1958    | 1959    | 1960    | 1961     |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| <i>Impuesto Predial</i>                | 333.4   | 393.0   | 474.8   | 520.0 p. |
| Distrito Federal                       | 178.1   | 211.9   | 267.5   | 312.8 p. |
| Estados                                | 178.1   | 164.0   | 185.2   | 185.1 p. |
| Municipios                             | 19.1    | 20.2    | 22.1    | 22.1 p.  |
| <i>Impto. de traslación de dominio</i> |         |         |         |          |
| Distrito Federal                       | 16.8    | 21.3    | 25.9    | 23.9     |
| Estados                                | n.d.    | n.d.    | n.d.    | n.d.     |
| Municipios                             | n.d.    | n.d.    | n.d.    | n.d.     |
| <i>Impto. Federal del Timbre</i>       | 115.4   | 177.1   | 204.5   | 209.8    |
| <i>Total</i>                           | 465.6   | 591.4   | 705.2   | 753.7    |
| Índice                                 | 100     | 127     | 151     | 162      |
| Ingreso Nacional                       | 101 800 | 109 000 | 120 100 | 126 000  |
| Índice                                 | 100     | 107     | 118     | 124      |

FUENTE: Banco de México, *Informes y Secretaría de Hacienda, Dirección de Estudios Hacendarios*, Departamento de Estudios Económicos.

p: provisional.

n.d.: no disponible.

CUADRO 3. *Sociedades mercantiles constituidas en la República, desde 1933 hasta 1961*

|                                                       | Número | Capital<br>(millones<br>de pesos) | Porcientos |         |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|
|                                                       |        |                                   | Número     | Capital |
| I. Total Sociedades Mercantiles <sup>1</sup>          | 78 471 | 27 892                            | 100.0      | 100.0   |
| Anónimas                                              | 50 011 | 25 971                            | 63.7       | 93.1    |
| Responsabilidad Limitada                              | 19 802 | 1 620                             | 25.2       | 5.8     |
| Otras                                                 | 8 658  | 301                               | 11.1       | 1.1     |
| II. Sociedades que aumentaron su capital <sup>2</sup> | 14 165 | 24 488                            | 100.0      | 100.0   |
| Anónimas                                              | 12 410 | 24 060                            | 87.5       | 98.2    |
| Responsabilidad Limitada                              | 1 625  | 423                               | 11.5       | 1.8     |
| Otras                                                 | 130    | 5                                 | 1.0        | 0.0     |
| III. Total Capital Mercantil Registrado (I + II)      | —      | 52 380                            | —          | 100.0   |
| Anónimas                                              | —      | 50 031                            | —          | 95.5    |
| Responsabilidad Limitada                              | —      | 2 043                             | —          | 3.9     |
| Otras                                                 | —      | 306                               | —          | 0.6     |
| IV. Sociedades Cooperativas                           | 3 496  | 63                                |            | 0.0     |

FUENTE: Dirección General de Estadística.

<sup>1</sup> Excluye Sociedades Cooperativas.<sup>2</sup> Solamente de 1940 en adelante.

CUADRO 4. *Inversión privada y capital mercantil constituido en la República 1940-1961 (millones de pesos)*

| Años | Inversión<br>privada<br>(1) | SOCIEDADES MERCANTILES   |                   |         |                     |         | Capital<br>total<br>registrado,<br>Inv. Priv.<br>(%) |
|------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
|      |                             | Total<br>capital<br>reg. | Nuevas sociedades |         | Aumentos de capital |         |                                                      |
|      |                             |                          | Número            | Capital | Número              | Capital |                                                      |
| 1940 | 457                         | 115                      | 1 662             | 114     | 15                  | 1       | 25.2                                                 |
| 1941 | 608                         | 192                      | 2 100             | 180     | 36                  | 12      | 31.6                                                 |
| 1942 | 524                         | 243                      | 2 308             | 198     | 232                 | 45      | 46.4                                                 |
| 1943 | 659                         | 415                      | 2 769             | 282     | 248                 | 133     | 63.0                                                 |
| 1944 | 1 016                       | 461                      | 2 658             | 313     | 183                 | 149     | 45.4                                                 |
| 1945 | 1 348                       | 596                      | 2 457             | 456     | 157                 | 141     | 44.2                                                 |
| 1946 | 2 156                       | 597                      | 2 965             | 448     | 206                 | 150     | 27.7                                                 |
| 1947 | 2 726                       | 893                      | 2 843             | 545     | 316                 | 348     | 38.8                                                 |
| 1948 | 2 917                       | 895                      | 2 577             | 523     | 487                 | 372     | 30.7                                                 |
| 1949 | 3 087                       | 1 806                    | 2 439             | 530     | 810                 | 1 276   | 58.5                                                 |
| 1950 | 3 294                       | 1 373                    | 2 872             | 807     | 772                 | 566     | 41.7                                                 |
| 1951 | 4 676                       | 1 945                    | 2 873             | 978     | 769                 | 967     | 41.6                                                 |
| 1952 | 4 732                       | 2 313                    | 3 071             | 1 230   | 888                 | 1 083   | 48.9                                                 |
| 1953 | 4 600                       | 2 048                    | 2 969             | 1 132   | 647                 | 916     | 44.5                                                 |
| 1954 | 5 400                       | 2 198                    | 2 964             | 1 259   | 694                 | 939     | 40.7                                                 |
| 1955 | 7 600                       | 3 366                    | 3 459             | 1 817   | 920                 | 1 549   | 44.3                                                 |
| 1956 | 9 060                       | 4 177                    | 3 815             | 2 325   | 1 050               | 1 852   | 46.1                                                 |
| 1957 | 10 124                      | 5 476                    | 4 080             | 2 368   | 1 170               | 3 108   | 54.1                                                 |
| 1958 | 10 770                      | 4 425                    | 3 932             | 2 234   | 1 126               | 2 201   | 41.1                                                 |
| 1959 | 10 944                      | 4 680                    | 4 286             | 2 690   | 1 057               | 1 990   | 42.8                                                 |
| 1960 | 12 435                      | 6 059                    | 4 820             | 3 683   | 1 203               | 2 376   | 48.7                                                 |
| 1961 | 12 424                      | 7 537                    | 4 630             | 3 215   | 1 198               | 4 322   | 60.7                                                 |

FUENTES: Inversión Privada, Nacional Financiera, Dirección de Investigaciones. Capital Mercantil, Dirección General de Estadística, con datos de los Registros Públicos

CUADRO 5. *Estructura del mercado de valores de México, 1958 y 1960*  
(millones de pesos)

|                                                              | 1958   |       | 1960   |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| VALORES EN CIRCULACIÓN                                       | 23 873 | 100.0 | 29 339 | 100.0 |
| I. <i>Renta fija</i>                                         | 14 207 | 59.5  | 18 297 | 62.4  |
| 1. Deuda Interior Gubernamental                              | 4 582  | 19.2  | 6 995  | 23.8  |
| a) Federal Titulada                                          | 4 488  | 18.8  | 6 929  | 23.6  |
| b) Titulada Edos. y D. F.                                    | 74     | 0.3   | 48     | 0.1   |
| c) Avalada por el Gob. Fed. <sup>1</sup>                     | 20     | 0.1   | 18     | 0.1   |
| 2. Valores de Organismos Desc.                               | 5 285  | 22.1  | 6 948  | 23.7  |
| a) Certificados de Participación                             | 1 194  | 5.0   | 1 171  | 4.0   |
| b) Bonos del Ahorro Nacional                                 | 790    | 3.3   | 1 021  | 3.5   |
| c) Obligaciones Industriales <sup>2</sup>                    | 1 319  | 5.5   | 1 588  | 5.4   |
| d) Otros Bonos Hipotecarios y Financ. <sup>3</sup>           | 1 982  | 8.3   | 3 168  | 10.6  |
| 3. Valores Privados                                          | 4 340  | 18.2  | 4 354  | 14.8  |
| a) Obligaciones Industriales                                 | 2 453  | 10.3  | 1 758  | 6.0   |
| b) Cédulas Hipotecarias                                      | 1 465  | 6.1   | 1 747  | 5.9   |
| c) Otros Bonos <sup>4</sup>                                  | 422    | 1.8   | 849    | 2.9   |
| II. <i>Renta variable</i> <sup>5</sup>                       | 6 247  | 26.2  | 7 690  | 26.2  |
| 1. Acciones de Soc. Indust. Comerciales                      |        |       |        |       |
| Mineras                                                      | 4 663  | 19.5  | 5 753  | 19.6  |
| 2. Acciones de Insts. Financieras                            | 1 474  | 6.2   | 1 790  | 6.1   |
| 3. Acciones de Sociedades de Inversión                       | 110    | 0.5   | 147    | 0.5   |
| III. <i>Títulos de Renta Fija en dólares</i>                 | 3 419  | 14.3  | 3 352  | 11.4  |
| 1. Bonos del Banco Internacional de Reconstrucción           | 2 454  | 10.3  | 2 375  | 8.1   |
| 2. Organismos descentralizados <sup>6</sup>                  | 852    | 3.6   | 863    | 2.9   |
| 3. Cía. Mexicana de Luz y Fuerza                             | 113    | 0.5   | 114    | 0.4   |
| IV. <i>Títulos de Renta Variable en dólares</i> <sup>7</sup> | —      | —     | —      | —     |

FUENTE: Comisión Nacional de Valores, *Memorias* 1959, pp. 49, 50 y 1960.

<sup>1</sup> Bonos Hidráulicos emitidos por el Banco de México.

<sup>2</sup> Emisiones de Altos Hornos, Ayotla Textil, Cía. Eléctrica Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Eléctrica Guzmán, Hidroeléctrica Occidental, Ingenio "El Mante", "Independencia", Mexicana de Coque y Derivados, Nueva Cía. Eléctrica Chapala, Petróleos Mexicanos y Tubos de Acero de México.

<sup>3</sup> Títulos Financieros, Bonos Generales, Hipotecarios Financieros.

<sup>4</sup> Bonos de Ahorro Generales, Hipotecarios y Financieros y Certificados de Crédito Bursátil.

<sup>5</sup> Capital exhibido inscrito en el Registro Nacional de Valores.

<sup>6</sup> Nacional Financiera, Nacional Azucarera, S. C., Celulosa de Chih., Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Tubos de Acero de México, con un total de 59.7 millones de dólares.

<sup>7</sup> Cía. Mexicana de Luz y Fuerza, acciones ordinarias, 29 608 Dls. canadienses, y acciones preferentes, 11, 519. (Un dólar canadiense equivalía a 12.875 pesos.)

CUADRO 6. *Velocidad de circulación de los valores bursátiles*

| <i>Valores</i>                    | 1958                                      |                            |                                            | 1960                                      |                            | <i>Velocidad<br/>1 año = 1<br/>(1)/(2)</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | <i>Valores en<br/>circulación<br/>(1)</i> | <i>Operaciones<br/>(2)</i> | <i>Velocidad<br/>1 año = 1<br/>(1)/(2)</i> | <i>Valores en<br/>circulación<br/>(1)</i> | <i>Operaciones<br/>(2)</i> |                                            |
| <i>Totales:</i>                   | 23 873                                    | 60 759                     | 0.39                                       | 29 339                                    | 103 079                    | 0.28                                       |
| I. Renta fija                     | 14 207                                    | 41 932                     | 0.34                                       | 18 297                                    | 65 787                     | 0.28                                       |
| 1. Deuda Int. Gub.                | 4 582                                     | 21 811                     | 0.21                                       | 6 995                                     | 30 357                     | 0.23                                       |
| 2. Organismos desc.               | 5 285                                     | 14 123                     | 0.37                                       | 6 948                                     | 26 742                     | 0.26                                       |
| 3. Otros valores públicos, n.e.   | —                                         | 1 949                      | n.d.                                       | —                                         | n.d.                       | —                                          |
| 4. Valores privados               | 4 340                                     | 4 060                      | 1.01                                       | 4 354                                     | 8 688                      | 0.50                                       |
| II. Renta variable                | 6 247                                     | 150                        | 42.00                                      | 7 690                                     | 397                        | 19.37                                      |
| III. Operaciones no especificadas | —                                         | 18 666                     | n.d.                                       | —                                         | 34 639                     | n.d.                                       |
| IV. Renta fija en dólares         | 3 419                                     | —                          | n.d.                                       | 3 352                                     | n.d.                       | n.d.                                       |

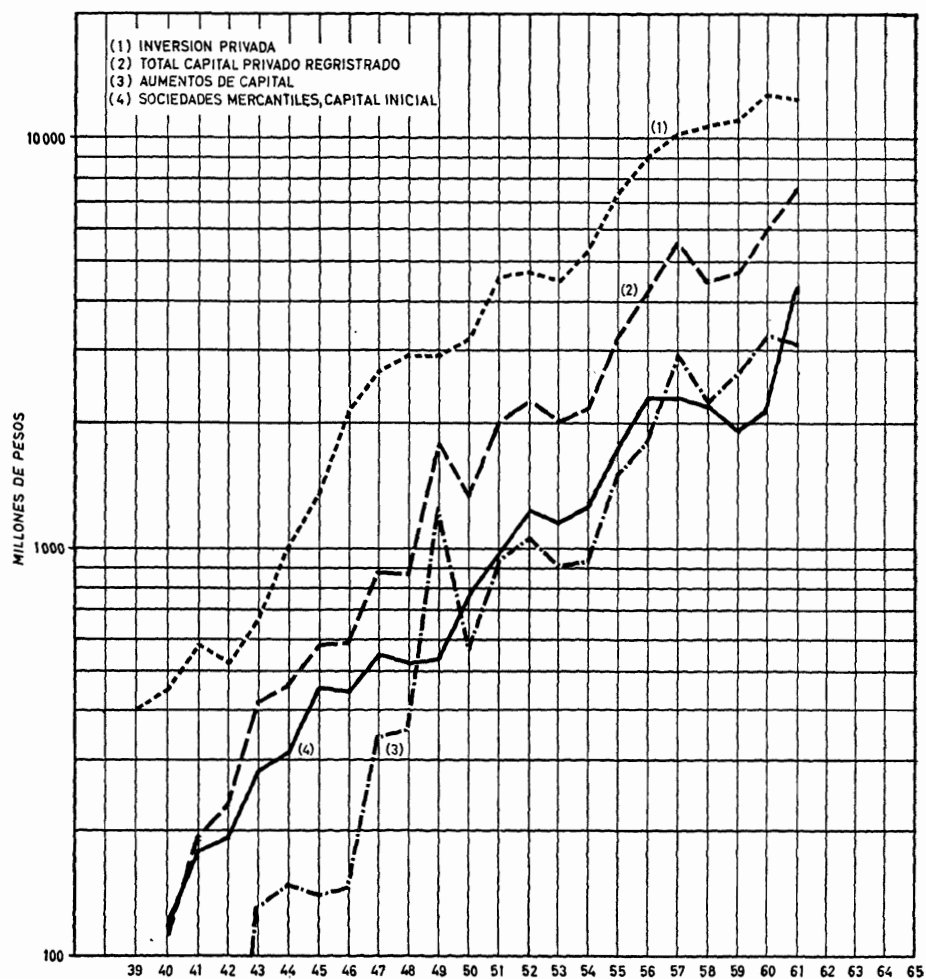
FUENTES: Apéndice Estadístico, cuadros 8 y 9 con datos de la Comisión Nacional de Valores.

CUADRO 7. Índices de precios y cotizaciones bursátiles, 1939-1961 (1950 = 100)

| Años | MÉXICO                              | MÉXICO                                              | ESTADOS UNIDOS                      | ESTADOS UNIDOS                | MÉXICO                                          | ESTADOS UNIDOS                                  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | <i>Índice de precios al mayoreo</i> | <i>Índice de cotizaciones bursátiles (acciones)</i> | <i>Índice de precios al mayoreo</i> | <i>Índice de cotizaciones</i> | <i>Relación de índices mayoreo/cotizaciones</i> | <i>Relación de índices mayoreo/cotizaciones</i> |
| 1939 | 32.1                                | 27.5                                                | 47.9                                | 59.8                          | 85.7                                            | 124.8                                           |
| 1940 | 33.0                                | 35.0                                                | 48.9                                | 55.9                          | 106.1                                           | 114.3                                           |
| 1941 | 35.2                                | 48.0                                                | 55.3                                | 50.7                          | 136.4                                           | 91.7                                            |
| 1942 | 38.8                                | 62.2                                                | 61.7                                | 45.5                          | 160.3                                           | 73.7                                            |
| 1943 | 46.8                                | 77.7                                                | 64.9                                | 59.8                          | 166.0                                           | 92.1                                            |
| 1944 | 57.4                                | 81.6                                                | 66.0                                | 65.0                          | 142.2                                           | 98.5                                            |
| 1945 | 63.9                                | 84.8                                                | 67.0                                | 77.9                          | 132.7                                           | 116.3                                           |
| 1946 | 73.5                                | 86.2                                                | 75.6                                | 90.9                          | 117.3                                           | 120.2                                           |
| 1947 | 77.8                                | 75.2                                                | 95.8                                | 81.8                          | 96.7                                            | 85.4                                            |
| 1948 | 83.4                                | 71.3                                                | 103.2                               | 83.1                          | 85.4                                            | 80.5                                            |
| 1949 | 91.4                                | 81.6                                                | 97.9                                | 81.8                          | 89.3                                            | 83.6                                            |
| 1950 | 100.0                               | 100.0                                               | 100.0                               | 100.0                         | 100.0                                           | 100.0                                           |
| 1951 | 124.0                               | 140.4                                               | 110.7                               | 122.1                         | 113.2                                           | 110.3                                           |
| 1952 | 128.6                               | 142.2                                               | 107.5                               | 129.9                         | 110.6                                           | 120.8                                           |
| 1953 | 126.1                               | 138.8                                               | 106.4                               | 129.9                         | 110.1                                           | 122.1                                           |
| 1954 | 137.9                               | 150.2                                               | 106.4                               | 157.2                         | 108.9                                           | 147.7                                           |
| 1955 | 156.7                               | 164.6                                               | 106.4                               | 220.8                         | 105.0                                           | 207.5                                           |
| 1956 | 164.0                               | 191.8                                               | 110.7                               | 261.1                         | 117.0                                           | 235.9                                           |
| 1957 | 171.0                               | 206.2                                               | 113.8                               | 249.4                         | 120.6                                           | 219.2                                           |
| 1958 | 178.6                               | 188.8                                               | 114.9                               | 257.2                         | 105.7                                           | 223.8                                           |
| 1959 | 180.7                               | 184.0                                               | 116.0                               | 320.8                         | 101.8                                           | 276.6                                           |
| 1960 | 189.6                               | 185.0                                               | 116.0                               | 310.5                         | 97.6                                            | 267.7                                           |
| 1961 | 191.4                               | 174.8                                               | 114.9                               | 365.0                         | 91.32                                           | 317.7                                           |

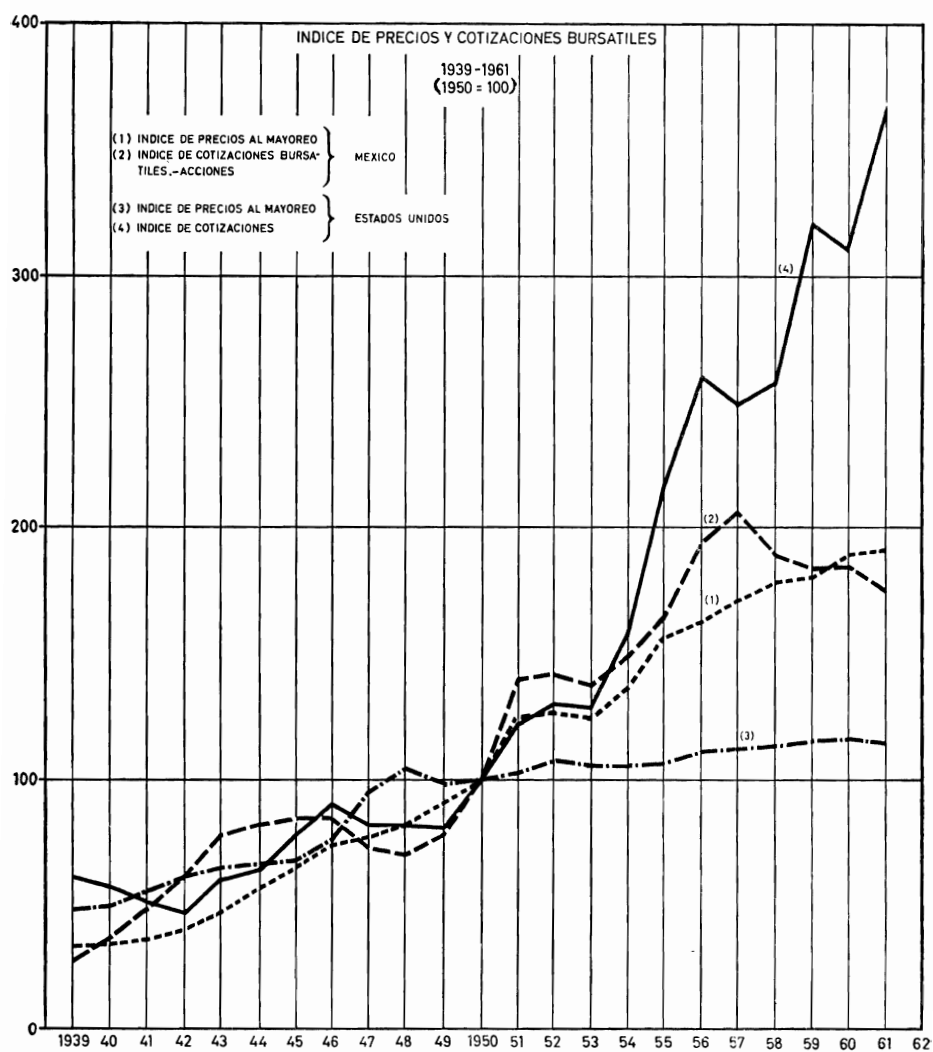
FUENTE: Para datos de México: Banco de México, S. A. y Nacional Financiera.

Para datos de los Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, *International Financial Statistics*. Índice basado en datos de Standard & Poor.



GRÁFICA 1





GRÁFICA 2

## CORRIGENDA A "EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA FISCAL" DE IFIGENIA M. DE NAVARRETE

El siguiente texto sustituye al párrafo final, en la p. 223 de EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XXX, Núm. 118, abril-junio de 1963.

Las 78 471 sociedades constituidas de 1933 a 1961 registraron un capital total de 52 380 millones de pesos (capital inicial más ampliaciones). Como este registro no informa sobre las sociedades que se dan de baja, es probable que estas cifras estén sobrevaluadas. El capital social registrado anualmente representó el 51% de la inversión privada total durante el periodo 1959-1961. (Véase cuadro Nº 4 y gráfica 1.) El capital social registra violentas fluctuaciones muy semejantes a las de la inversión privada y las más pronunciadas son las que corresponden a las ampliaciones de capital. Estos movimientos confirman la utilidad que tienen estos datos para nuestros fines. Pero como el dato de capital registrado no corresponde al capital total propio que utiliza una empresa (capital social pagado, más utilidades acumuladas, utilidad del ejercicio, reservas de capital y otros renglones de capital), es necesario tratar de estimar aunque sea a *grosso modo* el capital total o capital en giro que, en promedio, es mayor que el capital social pagado, el cual a su vez, en promedio, es menor que el capital social registrado. Según estadísticas del Impuesto sobre la Renta para ciertos años (1950, 1951, 1952, 1956 y 1957) referentes a empresas con ingresos brutos anuales mayores de 100 mil pesos, la relación entre capital social pagado y capital total propio alcanzó un promedio de 51.4%. Según las estadísticas que concentra la *Memoria* de la Comisión Nacional de Valores, en 1961 estaban inscritas en el Registro Nacional de Valores, 378 sociedades con un capital autorizado de 10 535 millones de pesos a las que correspondía un capital pagado de 8 977 millones. Por tanto, el capital pagado representaba el 85% del autorizado, relación bastante elevada, pero natural en un país en continua expansión económica. Tomando como base estas relaciones, podemos suponer, como una burda aproximación, que a un capital social registrado de 52 380 millones de pesos correspondía un capital social pagado de 44 200 millones, y que el capital en giro de las sociedades mercantiles que operaban en la República era, en 1961, probablemente de 86 mil millones de pesos.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> El Censo Industrial de 1955, registró 75 770 establecimientos que operaban con un capital total de 62 mil millones de pesos, o sea un capital medio de 818 mil pesos por establecimiento; en el caso de las sociedades mercantiles el capital total medio sería de 626 860 pesos para 1955 y de 1 096 000 pesos para 1961.